

2019

CODIGO PENAL COMENTADO: DELITOS AMBIENTALES

DECRETO 130 /2017

DELITOS RELATIVOS A LA ENERGÍA NUCLEAR Y RADIACIONES IONIZANTES,
ALIMENTOS O PRODUCTOS DESTINADOS AL CONSUMO, MEDIO AMBIENTE,
EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS, DIVERSIDAD BIOLÓGICA, BIENESTAR
ANIMAL, URBANISMO Y PATRIMONIO CULTURAL.

EDWIN NATANAHEL SANCHEZ NAVAS

INDICE

INTRODUCCION:	4
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA	5
Delitos Relativos a la Energía Nuclear y Radiaciones Ionizantes	5
Artículo 177.- Perturbación de Instalaciones Con Alto Riesgo de Radiación.....	5
Artículo 178.- Contaminación Radiactiva.....	6
Artículo 179.- Apoderamiento de Materiales Nucleares o Fuentes Radiactivas.	6
Artículo 180.- Ocultación de Información.....	8
Artículo 181.- Responsabilidad del funcionario o Empleado Público.	10
Artículo 182.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.....	10
INCENDIOS Y ESTRAGOS	10
Artículo 186.- Destrucción o Inutilización de Instalaciones Contra Desastres.....	11
DELITOS CONTRA MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS	11
Artículo 189.- Puesta en Peligro del Transporte Público e Infraestructura.	11
DELITOS RELATIVOS A ALIMENTOS O PRODUCTOS DESTINADOS AL CONSUMO	11
Artículo 305.- Adulteración de Agua Potable y Alimentos.	12
Artículo 306.- Suministración Peligrosa de Sustancias.	13
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	14
Delitos Contra el Equilibrio de los Ecosistemas.	14
Artículo 324.- Contaminación del Aire, las Aguas o los Suelos.	14
Artículo 325.- Explotación Ilegal de Recursos Naturales.	16
Artículo 326.- Manejo Ilegal de Desechos Peligrosos.	17
DELITOS CONTRA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	18
Artículo 327.- Incendio Forestal.....	18
Artículo 328.- Introducción de Especies Exóticas.	20
Artículo 329.- Propagación de Plagas o Enfermedades.	20
Artículo 330.- Daños a Especies Amenazadas.....	21
Artículo 331.- Captura Ilegal de Especímenes.	21
Artículo 332.- Agravantes Específicas de los Delitos Contra la Diversidad Biológica	22
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS AMBIENTALES	22
Artículo 333.- Agravantes Comunes a los Delitos Contra el Medio Ambiente.	22

Artículo 334.- Privaciones de Derechos.	23
Artículo 335.- Delito Ambiental Imprudente.	29
Artículo 336.- Responsabilidad de Funcionario o Empleado Público.	29
Artículo 337.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.....	29
Artículo 338.- Atenuantes Específicas.....	29
Artículo 339.- Restauración del Equilibrio Ecológico.	29
Artículo 340.- Reincidencia Internacional.....	30
DELITOS CONTRA EL BIENESTAR ANIMAL	30
Artículo 341.- Maltrato de Animales.....	30
Artículo 342.- Abandono de Animales.	30
DELITOS URBANÍSTICOS	30
Artículo 343.- Urbanización Ilegal.....	30
Artículo 344.- Aprobación Irregular Por Parte de Funcionario Público.	32
Artículo 345.- Responsabilidad del Funcionario Público por Omisión.....	32
Artículo 346.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.....	32
Artículo 347.- Demolición de lo Ilícitamente Construido.....	33
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	33
Artículo 348.- Tráfico Ilícito de Bienes del Patrimonio Cultural.....	33
Artículo 349.- Alteración de Inmuebles Pertenecientes al Patrimonio Cultural.....	33
Artículo 350.- Exploración de Zonas Arqueológicas.	33
Artículo 351.- Agravantes Específicas.	33
Artículo 352.- Responsabilidad del Funcionario o Empleado Público.	33
Artículo 353.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.....	34
Artículo 354.- Atenuantes Específicas.....	34
Artículo 355.- Restauración del Patrimonio Cultural.	34
Artículo 356.- Reincidencia Internacional.....	34
DELITOS DE USURPACIONES	34
Artículo 378.- Usurpación.	34
Artículo 379.- Alteración de Términos o Límites.	35
Artículo 380.- Usurpación de Aguas.....	35
FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES Y REGIMEN DE LAS POBLACIONES..	39
Artículo 606.- Quema de Desechos o Productos Vegetales.	39
Artículo 608.- Liberación de Animales Feroces o Dañinos.....	39

DISPOSICIONES ADICIONALES DEL CODIGO PENAL	40
Artículo 613.- Excepción a los Delitos de Usurpación.....	40
REFRENCIAS DE LEGISLACION VIGENTE DE HONDURAS EN MATERIA AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y ACTIVIDADES AFINES.....	41
CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL AMBIENTE	44
ANTECEDENTES DE FIGURAS PENALES AMBIENTALES EN LEYES ESPECIALES DEROGADAS	45

INTRODUCCION:

El Decreto 130/2017 que contiene El Código Penal Hondureño, Publicado en la Gaceta 34,940 el 10 de mayo del 2019, deroga tipos penales contenidos en Leyes Especiales como ser:

- 1) El Artículo 32 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada en Decreto No.115-2015, de fecha 20 de octubre de 2015.
- 2) Los artículos 167 último párrafo y del 168-192 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aprobada en Decreto No.98-2007, de fecha 19 de diciembre de 2007.
- 3) Los artículos 91- 95 de la Ley General del Ambiente, aprobada en Decreto No.104-93, de fecha 27 de mayo de 1993.

En las disposiciones derogatorias en su artículo 632 el Código Penal (Decreto 130/2017) se establecio expresa la derogación

El referido Código Penal recoge bajo otra redacción y penalización los delitos derogados que estaban estipulados en la Leyes referidas en el párrafo anterior y establece nuevas figuras penales de índole ambiental y de los Recursos Naturales que no estaban contenidas en leyes especiales.

El Nuevo Código Penal de Honduras recién Publicado en el tema ambiental y de los Recursos Naturales, estableció delitos relacionados con:

- Delitos Relativos a la Energía Nuclear y Radiaciones Ionizantes.
- Delitos Relativos a Alimentos o Productos Destinados al Consumo
- Delitos Contra el Medio Ambiente
- Delitos Contra el Equilibrio de los Ecosistemas
- Delitos Contra la Diversidad Biológica
- Delitos Contra el Bienestar Animal
- Delitos Urbanísticos
- Delitos Contra el Patrimonio Cultural

Esta edición comentada comprende y explica únicamente aquellos artículos que tienen relación con el ambiente y los recursos naturales, considerando el ambiente en su sentido amplio.

En el presente libro se hace un comentario relacionado con la legislación vigente sobre la materia que nos puede aclarar mediante conceptos técnicos jurídicos, definiciones que nos ayudaran a dilucidar el tipo penal y sus elementos para determinar si se ha cometido delito.

Se dedica un acápite de la Legislación Vigente en Honduras relacionada con los Recursos Naturales y el Ambiente, sea una Ley o Reglamento o normas técnicas aprobadas por acuerdo Ejecutivo además por antecedente o por aplicación de la Ley en el tiempo se consignan los artículos derogados de la Ley General de Ambiente, Ley Forestal , Áreas Protegidas y Vida Silvestre , Ley de Protección y Bienestar Animal.

Es un instrumento con comentarios a artículos en estudio puede ser de utilidad en el entendimiento para operadores de justicia de los diferentes Delitos que contempla el código penal en relación al Ambiente, la Naturaleza y los Recurso Naturales,

Tegucigalpa Francisco Morazán 10 de Septiembre del 2019

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

Delitos Relativos a la Energía Nuclear y Radiaciones Ionizantes

Artículo 177.- Perturbación de Instalaciones Con Alto Riesgo de Radiación.

Quien perturba el correcto funcionamiento de una instalación que produce energía nuclear o genera radiaciones ionizantes violando los protocolos aprobados por los estándares internacionales, creando una situación de peligro grave para la vida o salud de las personas, debe ser castigado con pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años.

COMENTARIO:

Este tipo penal que nos antepone al verbo perturbar que se define como “Trastornar el orden y el estado **de** las cosas” además complementa el tipo penal que esta perturbación es sobre el correcto funcionamiento de una instalación que produce energía nuclear o genera radiaciones ionizantes”

Es importante conocer estos términos y se define como energía nuclear: La **energía nuclear** es aquella que se genera mediante un proceso en el que se desintegran los átomos de un material denominado uranio. La **energía** que libera el uranio al desintegrarse sus átomos produce calor con el que se hierve el agua que se encuentra en los reactores **nucleares**.

Y se define como Radiaciones Ionizantes: Las **radiaciones ionizantes** son aquellas **radiaciones** con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo.

Como usted puede ver estimado lector este tipo penal es altamente técnico dejada su explicación a los conocedores de la materia solo un experto en Energía nuclear nos podría aclarar al momento de judicializar algunas acciones, bajo esta figura penal y si se están realizando tal conducta en lo referente al caso planteado.

Otras condicionantes que nos exige el tipo penal es que se tiene que realizar la perturbación a una instalación de este tipo violando los protocolos aprobados por los estándares internacionales, creando una situación de peligro grave para la vida o salud de las personas.

Si bien es cierto Honduras Cuenta con la “Ley Sobre Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica” Publicada el 14 de Noviembre del 2009 misma que entró en vigencia 04 de diciembre del 2009 que tiene como objetivo tal como lo describe en su artículo 1 “ ***La Presente Ley Tiene como Objetivo Regular y Controlar todas las actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y de las radiaciones ionizantes, en su aplicaciones en los campo de la salud, la Industria, la agricultura , la Investigación, La Docencia, la generación de energía eléctrica y otras actividades que pudieran producir exposición y danos a las personas, prevenir la apropiación indebida, el sabotaje o el uso ilícito de los materiales nucleares o radiactivos, de las instalaciones nucleares o radiactivas, o de los equipos generadores de radiación ionizante: y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el estado en materia de usos pacíficos de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, en particular los referidos a la no proliferación de armas nucleares.***”

Es importante resaltar que el gobierno de Honduras suscribió con el organismo Internacional de energía atómica un acuerdo de salvaguardas internacionales, para garantizar los usos exclusivamente pacíficos de la energía nuclear en el territorio Nacional.

Artículo 178.- Contaminación Radiactiva.

Quien emite o permite la emisión de radiaciones ionizantes violando los protocolos aprobados por los estándares internacionales fuera de las instalaciones autorizadas debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) a doce (12) años e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, oficio, comercio e industria por el doble de tiempo que dure la pena de prisión.

Las penas previstas en el párrafo anterior deben imponerse sin perjuicio de las que correspondieren por las muertes, lesiones o daños producidos.

COMENTARIO:

el artículo 78 deja claro que aquí se castiga el hecho de permitir u/o emitir emisión de radiaciones ionizantes fuera de las Instalaciones Autorizadas violando protocolos que definen estándares, Internacionales.

La Ley de “Ley Sobre Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica” en su artículo 04 define que la autoridad Reguladora es la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente a través de la Dirección General de Energía, (DGE)

Esta Secretaria de Estado es la que legalmente autoriza a toda persona natural o Jurídica nacional o extranjera a que realice actividades con materiales nucleares o radiactivos o con equipos generadores de radiación ionizante debiendo dar cumplimiento a la ley o su reglamento o los acuerdos Internacionales suscritos por el Estado de Honduras sobre la materia.

Solamente esta entidad nos puede definir si se dan en esta conducta los elementos para probar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal expuesto

Es importante resaltar que la referida ley Sobre Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica lo que contemplan son sanciones administrativas que pueden ir hasta un máximo de 10,000 salarios mínimos, sin perjuicio de la acción penal.

Si bien es cierto esta ley y su reglamento contempla protocolos de seguridad nacional sobre la materia, pero Honduras es parte del Convenio Internacional sobre PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN: NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD

Es importante señalar que en aspectos de ambiente y salud humana la Ley General del Ambiente de Honduras establece en su **Artículo 76.-** El Poder Ejecutivo establecerá los niveles permisibles de contaminación, atendiendo los resultados de investigaciones pertinentes y las normas internacionales.

Fundamento que nos lleva a la conclusión que aun para salvaguardas ambientales y de contaminación Honduras puede invocar Normas Internacionales sobre la materia.

Artículo 179.- Apoderamiento de Materiales Nucleares o Fuentes Radiactivas.

Quien se apodera de fuentes radiactivas o aún sin apoderamiento, las destina a fines distintos a los declarados o autorizados, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cuatrocientos (400) a ochocientos (800) días, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa debe ser por una cantidad igual o hasta el triple de dicho beneficio; asimismo se debe castigar con las penas de inhabilitación especial de cargo u oficio público o, en su caso, de profesión, oficio, comercio e industria de cuatro (4) a diez (10) años.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el Órgano Jurisdiccional competente puede rebajar la pena en un tercio (1/3) de las señaladas, en atención a la escasa importancia del hecho y siempre que no se hubiera creado un peligro para la salud de las personas, la calidad del aire, suelo o recursos hídricos.

Quien, sin la debida autorización o infringiendo las condiciones de seguridad impuestas reglamentariamente, almacena o traslada fuentes radiactivas potencialmente lesivas para la salud de las personas, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria por tiempo de dos (2) a diez (10) años.

Con la misma pena debe ser castigado quien manipula, enriquece o somete a procesos industriales, sin la debida autorización o infringiendo lo autorizado, minerales idóneos para la producción de energía nuclear.

Debe imponerse la pena señalada en los párrafos precedentes aumentada en un cuarto (1/4), sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos del presente Código, cuando en la comisión de los hechos descritos en los párrafos anteriores concurriera alguna de las circunstancias siguientes:

- 1) La conducta crea un riesgo de emisión radiactiva que pone en peligro la calidad del aire, suelo o recursos hídricos, siempre que no se haya llegado a producir contaminación radiactiva;
- 2) El autor infringe especiales deberes de protección de la seguridad de los materiales nucleares o fuentes radiactivas;
- 3) Se utiliza fuerza en las cosas; y,
- 4) Se falsea u oculta información relativa a la seguridad, a las autoridades administrativas encargadas del control de la actividad o explotación.

Deben imponerse las penas previstas en los párrafos primero y segundo de este precepto, aumentadas en un tercio (1/3), cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1) Empleo de violencia o intimidación;
- 2) La conducta es cometida en el seno de un grupo delictivo organizado; y,
- 3) Los materiales nucleares o fuentes radiactivas provienen de otros estados o tienen como destino el comercio ilícito internacional.

Cuando concurren dos (2) o más circunstancias de las previstas en los párrafos tercero y cuarto de este precepto, el Órgano Jurisdiccional competente debe imponer la pena prevista aumentada en un medio (1/2).

COMENTARIO:

En fecha 10 de octubre del 2014 se publica el Reglamento de Protección Radiológica por parte de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Mina bajo acuerdo ejecutivo 04 del año 2014, que tiene como objetivo y define en su artículo 1 **“Artículo 1. Objetivo Este Reglamento especifica los requisitos mínimos para la seguridad de las personas frente a la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación ionizante, en adelante denominada seguridad radiológica, o simplemente seguridad. Estos requisitos mínimos no liberan a una persona jurídica autorizada de tomar todas las acciones adicionales que sean apropiadas y necesarias para proteger la salud y seguridad de las personas.”**

Este artículo en su primer párrafo nos deja claro una condicionante en el tipo penal de apoderamiento de materiales nucleares o fuentes radioactivas y es el hecho que se dé **“siempre que no se hubiera creado un peligro para la salud de las personas, la calidad del aire, suelo o recursos hídricos.”**

En su párrafo segundo el presente artículo nos estipula Quien, sin la debida autorización o infringiendo las condiciones de seguridad impuestas reglamentariamente almacena traslada, fuentes radiactivas potencialmente peligrosas para la salud.

Como se puede apreciar en dicha norma castiga la actividad, aunque solo se determine como potencialmente peligrosa o sea que no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro.

Es aumentada la pena cuando en la comisión de los hechos descritos en los párrafos anteriores concurriera alguna de las circunstancias que estipula la parte final del presente artículo.

La ley “Ley Sobre Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica” nos deja claro en este tema de almacenamiento estipulado en su artículo 11 “Queda terminantemente Prohibido almacenar o Disponer desechos radiactivos provenientes de otros estados, en el territorio nacional. La autoridad reguladora podrá restringir el ingreso de equipo o fuentes emisoras de radiaciones ionizantes por considerarlos obsoletos, usados o de tecnologías inadecuadas.”

Artículo 180.- Ocultación de Información.

El particular que, incumpliendo sus deberes, no informa a las autoridades competentes de incidentes relacionados con la seguridad de las instalaciones a que se refiere en el Artículo 177 del presente Código, cuando tales incidentes pusieren en peligro la salud de las personas o la calidad del aire, suelo o recurso hídrico, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de doscientos cincuenta (250) a ochocientos (800) días e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria de siete (7) a diez (10) años.

Cuando el incidente a que se refiere el párrafo anterior produce una emisión radiactiva, deben imponerse las penas previstas en el Artículo 178 del presente Código.

Quien, en la construcción, explotación o mantenimiento de una instalación nuclear, oculta o falsea datos relevantes sobre la seguridad de la instalación, debe ser castigado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cuatrocientos (400) a ochocientos (800) días e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria de uno (1) a cinco (5) años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos. Si la conducta afecta a instalaciones que contienen fuentes radiactivas, excluidas las anteriores, debe imponerse la pena de multa de cuatrocientos (400) a ochocientos (800) días e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria de uno (1) a cinco (5) años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos.

COMENTARIO:

El reglamento de Protección Radiológica de Honduras establece en su Artículo 7. “Acceso a las instalaciones y a la información Las personas jurídicas responsables de prácticas o de fuentes autorizadas deberán permitir, a los representantes de la Autoridad Reguladora, el acceso a los sitios e instalaciones en los que se lleven a cabo tales prácticas o en los que se localicen tales fuentes, con el fin de obtener información sobre la situación de seguridad radiológica y verificar el cumplimiento de los requisitos reguladores. Cada persona jurídica autorizada para llevar a cabo una práctica deberá proporcionar la información y los registros relacionados con la seguridad radiológica que le sean requeridos por la Autoridad Reguladora.”

En el párrafo segundo de este artículo que establece castigo a “Quien, en la construcción, explotación o mantenimiento de una instalación nuclear, oculta o falsea datos relevantes sobre la seguridad de la instalación”

Es importante señalar que tanto la Ley como el Reglamento en esta materia desarrolla en su articulado la seguridad que la información es certera para tomar una decisión técnica para otorgar la autorización conforme a ley

Es importante que existen algunos Reglamentos como el “Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales” este fue publicado 15 de enero del 2010 en el diario oficial la Gaceta, tiene como objetivo establecer los mecanismos de administración del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales, regular el accionar y asegurar la calidad de los estudios elaborados por los Prestadores de Servicios Ambientales, como parte del proceso de evaluación y control ambiental.

El concepto que nos da esta norma de los que por obligación tienen el deber de presentar información fidedigna de lo que es un Prestadores de Servicios Ambientales (PSA):

son los consultores individuales, empresas consultoras y laboratorios de análisis, debidamente acreditados o certificados, que efectúan estudios ambientales o reportes que deban ser presentados ante la SERNA.

Especialmente un REGENTE AMBIENTAL Regente o Responsable Ambiental: Es la persona natural jurídica, que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales, contratado por el proponente con el fin de velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos para la actividad, obra o proyecto, y con base en el Código de Buenas Prácticas Ambientales de Honduras o en las Guías de Buenas Prácticas Ambientales Específicas, en aquellos aspectos que le apliquen, y la legislación vigente

Si bien es cierto el referido Reglamento señalado en este Comentario señala en su artículo 59 lo siguiente

Artículo 59.- Son infracciones de los Prestadores de Servicios Ambientales las acciones siguientes;

- a) Firmar estudios para los que no esté habilitado.
- b) Alterar, falsificar, modificar, cambiar, u ocultar: hechos, cifras, números, análisis, resultados, informes y cualquier información oral, escrita o en medios electrónicos, que induzca a una evaluación incorrecta del proyecto o empresa.
- c) Presentar trabajos elaborados por otras personas o empresas como propios.
- d) Haber obtenido su inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales en base a información incorrecta o falsa.
- e) Actuar al margen o en contra de las resoluciones administrativas y disposiciones de este reglamento.

Y para conclusión esa falta señalada son castigadas con multas y hasta suspensión de la inscripción como prestadores de Servicios Ambientales es sin perjuicio en el caso de presentar información incorrecta o que la oculte de la acción Penal tal como lo establece el artículo 62 del RRPSA artículo 62.- Las disposiciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales de personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas por la conducta del prestador de servicios ambientales que actué de manera irregular.

El 14 de septiembre del 2015 en la gaceta N. 33,834 se publicó el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que define en su artículo 6 en que consiste el SINEIA

SINEIA: Se Define como un conjunto de procesos y procedimientos por los cuales se busca dar un desarrollo sustentable al país , buscando un equilibrio entre el desarrollo de proyectos, obras y actividades y el cuidado y preservación del medio ambiente de las actividades humanas nuevas o en operación capaces de generar efectos adversos en el medio ambiente.

En este mecanismo intervienen un conjunto de entidades públicas y privadas, que en el marco de un esquema de máxima coordinación y simplificación administrativa, trabajan de forma simultánea y recíproca dentro de una estructura jerárquica cuya rectoría es ejercida por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

En su artículo 75 de este instrumento legal establece en las prohibiciones o faltas ambientales específicamente numeral 3 “ Alterar , falsificar , modificar , cambiar , ocultar o perder datos , hechos , cifras, números, análisis , resultados , informes y cualquier información oral y/o escrita, que permita una evaluación ambiental incorrecta sobre un proyecto.

Artículo 181.- Responsabilidad del funcionario o Empleado Público.

El funcionario o empleado público que autoriza, informa favorablemente o tolera la realización de los hechos previstos en este capítulo, a sabiendas de su ilegalidad, debe ser castigado con las mismas penas que el autor del hecho, incrementadas en un tercio (1/3), más inhabilitación especial para cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena de prisión.

Si en las acciones u omisiones descritas en los artículos anteriores de este capítulo participa un funcionario o empleado público, deben imponerse las penas que correspondan aumentadas en un tercio (1/3) y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el doble de tiempo de la pena de prisión, en función de su grado de participación en el delito.

COMENTARIO:

La responsabilidad del funcionario o empleado público es delicada en la presente materia que inclusive sin observar tipos penales a como el abuso de autoridad o violación de lo deberes que estipula este código en su capítulo VIII el legislador dejó plasmada la Responsabilidad que acarrea para funcionario y empleado que dictamina favorable o tolera realización de hechos de los configurados como conductas delictivas en el código penal referente a la materia de actividades nucleares y radiactivas.

Artículo 182.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Cuando, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del presente Código, una persona jurídica sea responsable de los delitos contenidos en el presente capítulo, se le debe imponer la pena de disolución de la persona jurídica o multa por una cantidad igual o hasta cinco (5) veces el valor del daño causado o del beneficio obtenido. En este último caso y adicionalmente, se le puede imponer algunas de las sanciones siguientes:

- 1) Suspensión de las actividades específicas en las que se produjo el delito, por un plazo que no puede exceder de cinco (5) años;*
- 2) Clausura de los locales y establecimientos que se utilizaron para la realización del delito, por un plazo que no puede exceder de cinco (5) años;*
- 3) Prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; y,*
- 4) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no puede exceder de diez (10) años.*

COMENTARIO:

La Ley de Seguridad de actividades nucleares y seguridad Radiológica establece en su artículo 4 numeral 3ero que la autoridad reguladora puede suspender o modificar autorizaciones cierre de actividades nucleares o radiactivas en caso de incumplimiento a la normativa especial.

INCENDIOS Y ESTRAGOS

Desarrollando las explicaciones necesarias continuaremos con el capítulo II del Código Penal que contempla figuras de incendios y estragos, es importante hacer la diferencia que este tipo penal de incendios no es el contemplado para sancionar penalmente a lo que podría ser un incendio Forestal de este título recogemos en nuestro libro explicativo de los Delitos ambientales y contra los recursos naturales el siguiente artículo por tener mucha vez relación con actividades de la Minería no metálica.

Artículo 186.- Destrucción o Inutilización de Instalaciones Contra Desastres.

Quien inutiliza o destruye parcial o totalmente edificaciones, construcciones u otras Obras destinadas a la defensa común contra desastres, de forma que con ello su función se vea gravemente afectada, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días.

COMENTARIO:

Esto se ve muy claro en los muros de contención para salvaguardas en puentes y muros de contención que, sin observar las medidas ambientales por parte de las empresas extractivas de materiales pétreos en los ríos, a veces con autorización municipal o nacional no consideran las medidas de una concesión en base a la Ley General del Ambiente, Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y la propia ley General de Minería y su Reglamento.

Es importante resaltar que a veces se pone en precario obras que son importantes para alivio de las crecidas de los ríos y por estar socavando por extracción de Arenas o gravas perjudican la obra ingenieril

DELITOS CONTRA MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

El capítulo III del Código Penal establece los **DELITOS CONTRA MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SERVICIOS PÚBLICOS** nos vamos a referir al artículo 189 por hacer referencia al tema de agua y Energía porque son parte de nuestros recursos naturales más aun cuando la misma en el caso de la energía su fuente de origen es el agua , el viento o de origen geotermal.

Artículo 189.- Puesta en Peligro del Transporte Público e Infraestructura.

Quien por cualquier medio o procedimiento altera las condiciones mínimas de seguridad en el funcionamiento de cualquier clase de transporte público, vías de comunicación, plantas de producción o de distribución a los usuarios de agua o energías o las telecomunicaciones, de forma que ponga en peligro grave la vida, integridad o salud de las personas, debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

Si del hecho resulta la destrucción o inutilización de los objetos materiales señalados en el párrafo anterior, la pena se debe aumentar en un cuarto (1/4).

Las penas previstas en los párrafos anteriores deben imponerse sin perjuicio de las que pudieran corresponder por otros delitos.

COMENTARIO:

Es una figura penal que puede estar incluyendo a procedimientos de al funcionamiento de embalses para producir energía, o de consumo del recurso hídrico, aunque el espíritu que tal vez dejo plasmado el legislador es para servicios públicos a nivel de distribución EEH -ENEE y SANAA , pero del mismo se desprende y considerando la Ley de Incentivo a la Energía Renovable y la Ley de la Industria Eléctrica y ley de Aprovechamientos de Aguas Nacionales, que puede ser aplicable a conductas que se originen en la producción o fuente original por alterar condiciones mínimas de seguridad.

DELITOS RELATIVOS A ALIMENTOS O PRODUCTOS DESTINADOS AL CONSUMO

Artículo 305.- Adulteración de Agua Potable y Alimentos.

Quien adultera con sustancias infecciosas u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, el agua potable o las fuentes de agua destinadas al consumo humano o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas, debe ser castigado con la pena de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días, salvo que el hecho esté castigado con mayor pena en otra disposición del presente Código y sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos contra la vida, integridad corporal o salud física o psicológica.

COMENTARIO:

Es importante tener claro que **Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el consumo humano como consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus minerales;** de esta manera, el agua de este tipo, podrá ser **consumida sin ningún tipo de restricciones.**

Para comprender el presente tipo penal haremos referencia a los que nos dice Sebastián García Amuchástegui en su artículo publicado en la revista Jurídica Titulado “El delito de envenenamiento o adulteración dolosa de agua potable

“Como se desprende, en esta norma existen dos formas alternativas de acción que consisten en envenenar o adulterar constituyendo ambas, infracciones materiales que concretan la operación efectiva de un peligro. Envenena quien agrega una sustancia que en sí misma es químicamente tóxica o que vuelve tal la mezcla. En cambio, adultera el que altera la sustancia de una cosa por cualquier otro medio no venenoso o sustrayéndole alguno de sus elementos o sometiéndolos a algún proceso de descomposición, que la vuelva peligrosa para la vida o la salud de las personas.

Se entiende adulteración del agua potable”

Sin embargo, estos dos verbos ...deben ser realizados de un modo peligroso para la salud, es decir, con la potencialidad de causar una lesión o un daño. El hecho delictivo para ser tal debe recaer además sobre algo que quede a disposición indeterminada de personas o grupos de personas, y no es preciso que se hallen creados en condiciones tales como para que toda persona deba sufrir los efectos del envenenamiento o adulteración...”. Los objetos sobre los cuales debe recaer la acción de adulterar o envenenar, son los siguientes: a) aguas potables: **es decir aquellas, químicamente puras o no que están destinadas para ser consumidas por las personas,** b) sustancias alimenticias: son aquellas materias sólidas o líquidas que satisfacen la alimentación del hombre y “

Para analizar esta conducta delictuosa es importante conocer la Legislación en materia de Agua tal como la Ley de Aprovechamientos de Aguas Nacionales, Ley Marco del Sector agua Potable y Saneamiento y en específico la Norma técnica de Calidad de Agua Potable.

Esta última Norma de Calidad de Agua Potable está contemplada, en acuerdo 84 del 31 de Julio de 1991 publicada en el Diario Oficial la gaceta el 04 de octubre de 1995, que tiene como objetivo

ARTÍCULO 1 El objetivo de esta norma es proteger la salud pública mediante el establecimiento de los niveles adecuados o máximos que deben tener aquellos componentes o características del agua que pueden representar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua.

En cuanto a la figura de adulteración de alimento en primer lugar dejamos claro que la Ley General del Ambiente era la norma que lo contemplaba como un delito especial.

Que en su último párrafo del artículo 92 derogado por este código penal que establecía Contaminar o permitir la contaminación de alimentos y bebidas.

Lo importante en esta figura penal es tener claro el verbo de adulteración Alteración o eliminación de la calidad y pureza de una cosa por agregación de algo que le es ajeno o impropio, termino que en el caso de alimentos ha sido condenado "ha sido condenado por la adulteración de alimentos"

Pero global std Certification deja un concepto amplio en este tema definiéndonos como “**Alimento adulterado:** es aquel al que, de forma premeditada y con fines fraudulentos, se le ha añadido o quitado alguna sustancia. Se modifican para variar su composición, peso o volumen o para encubrir algún defecto. Algunos ejemplos de adulteración se presentan cuando se le agrega cal al vino, se sustituye la grasa de la leche por grasas vegetales o se adiciona agua y se añade una sustancia en exceso. Con esto se pretende engañar al consumidor, ofreciéndole un producto manipulado de mala forma, como si fuera un alimento correcto, persiguiéndose con esta manipulación la obtención de beneficios económicos. Es importante recordar que el fraude cometido con los alimentos puede tener consecuencias graves para la salud del consumidor. Desde su origen, el hombre tuvo que preocuparse por la conservación de los alimentos. Aprendió con el tiempo el desecado, salado y/o ahumado le permitía conservar el alimento y con el tiempo no sólo sirvió para potenciar el sabor, sino para enmascarar las malas propiedades adquiridas por el alimento. Poco a poco se fueron haciendo alteraciones a los alimentos, con lo que se descubrieron ingredientes sustitutos a otros, los cuales podían enmascarar las características organolépticas del producto.

Se ha comprobado que la carne de vacuno picada cruda contiene carne de otras especies. Al llegar los productos alimenticios envasados al consumidor, son frecuentes los fraudes denunciados por un etiquetado engañoso. Por ej. La etiqueta de filetes de pescado congelado es frecuente el cambio de nombre de pescado, lo que imposibilita tener un conocimiento exacto de la especie que se compra. La adulteración del tequila se debe principalmente a la adición de alcohol (etanol) proveniente de otras fuentes más baratas, habitualmente de caña de azúcar con el propósito fundamental de aumentar su volumen.

Artículo 306.- Suministración Peligrosa de Sustancias.

Debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años quien:

- 1) Suministrar a los animales o vegetales destinados al consumo humano, sustancias no permitidas o en el caso de las permitidas, lo haga en dosis superiores a las reglamentadas o para fines distintos de los autorizados que generan en todos los casos riesgo para la salud de las personas;*
- 2) En la elaboración de alimentos emplea materias, productos o subproductos que contienen sustancias extrañas, descompuestas o tóxicas, con peligro para la vida o la salud de las personas; o,*
- 3) Industrializa para consumo humano carnes o subproductos de animales afectados por enfermedades directa o indirectamente transmisibles a las personas, o tratados con sustancias peligrosas o cuya diseminación genera peligro para la vida o la salud de las personas.*

COMENTARIO:

Partiendo de que el ser humano en su dieta alimenticia consume productos cárnicos o sub productos de animales y vegetales,

Para este tipo penal es importante conocer lo estipulado en Reglamento de Salud Ambiental, Ley Fitosanitaria y su reglamentación Especial, así como legislación aplicable a plaguicidas a utilizar para el cuidado y conservación de la producción vegetal.

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Delitos Contra el Equilibrio de los Ecosistemas.

Lo desarrollado hasta el momento son las figuras penales que indirectamente afectan el ambiente o los Recursos Naturales.

Iniciaremos con los propiamente los conocidos y que se estipulan como Delitos Contra El Medio Ambiente el Código Penal en estudio los establece en su Título XVI, capítulo I que establece los

Artículo 324.- Contaminación del Aire, las Aguas o los Suelos.

Quien, con infracción de la legislación protectora del medio ambiente, realiza actividades contaminantes que afectan a la atmósfera, las aguas marinas, las aguas continentales, el suelo o el subsuelo y con ello pone en peligro grave el equilibrio de un ecosistema, debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) días.

COMENTARIO:

El artículo 324 que regula la contaminación del aire, las Aguas o los suelos en primer lugar en relación al tema de contaminación del aire y en el texto del artículo se refiere a actividades que afecten la atmosfera, debemos de entender por atmosfera: a *atmósfera* es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 km de espesor que rodea la litosfera e hidrosfera. Está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre. En ella se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan al planeta, regula la entrada y salida de energía de la tierra y es el principal medio de transferencia del calor.

Es importante señalar que para la protección del bien jurídico tutelado a respirar un aire puro no contaminado en Honduras existen disposiciones en la Ley General del ambiente que establece en su capítulo IV desde el artículo 59 a los 62 aspectos regulatorios de protección de la atmosfera entre otros artículos de la referida Ley General del ambiente atinentes a la protección de la atmosfera

Artículo 59.- Se declara de interés público la actividad tendiente a evitar la contaminación del aire por la presencia de gases perjudiciales, humo, partículas sólidas, materias radioactivas y otros vertidos que sean perjudiciales a la salud humana, a los bienes públicos, a la flora y fauna a al ecosistema en general.

Artículo 60.- Con el propósito de prevenir los efectos fisiológicos negativos sobre las personas, la flora y fauna, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, en consulta con el Consejo Nacional de Medio Ambiente y otros organismos competentes, determinará las normas técnicas que establezcan los niveles permisibles de inmisión y de emisión de contaminantes, a cuyo efecto emitirá los reglamentos que fueren necesarios.

Los vehículos automotores, las industrias u otras instalaciones fijas o móviles, públicas o privadas, que viertan gases u otros contaminantes en la atmósfera, están obligadas a observar estas normas técnicas, incluyendo los sistemas de tratamiento que fueren pertinentes.

Las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones, tendrán competencia para supervisar el cumplimiento de esas normas.”

Para dar cumplimiento a la norma primaria y especial el Estado de honduras a emitido los Reglamentos de Regulación como ser:

1. **Reglamento para el Control de Emisión de Gases tóxicos, Humos y Partículas de los Vehículos automotores.** (Que regula Los niveles máximos permisibles de emisión de gases tóxicos, humos y partículas de los vehículos.) publicado en la gaceta el 13 de enero del ano 2000

2. **Reglamento General sobre usos de sustancias agotadoras de la capa de ozono** (Que tiene como objetivo prohibir la fabricación y emisión deliberada a la atmósfera de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono, bien sea en forma pura o en mezcla. - Se consideran como tales aquellas que el Protocolo de Montreal y sus enmiendas establezcan) este reglamento fue Publicado el 13 de Noviembre del año 2002.
3. **Reglamento para el Control de Emisiones Generadas por Fuentes Fijas.** (Tiene como objetivo la prevención, el control y disminución de la contaminación del aire producida por fuentes fijas) Publicado el 21 de febrero del 2011

Emisión: descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, ya sea gas o partícula.

Fuente fija: edificaciones, estructuras o instalaciones establecidas permanentemente en un solo lugar, las cuales emiten, o pueden generar, emisiones a la atmósfera. Se puede identificar también como ducto o chimenea.

En relación al tema agua tenemos que diferenciar lo que regula el tipo penal del artículo 305 que estipula adulteración de agua potable muy diferente a las aguas reguladas en este tipo penal que, sobre Aguas Marinas, Aguas Continentales, y en cuanto al aire se refiere a la atmosfera en nuestros cielos nacionales mejor dicho la calidad de aire que respiramos, además regula el articulo referente la contaminación del suelo o sub suelo,

Iniciaremos por definir los siguientes conceptos para determinar si se a puesto en peligro grave el equilibrio de un ecosistema

Ecosistema: Es un sistema biológico constituido por una comunidad **de** organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, Se trata **de** una unidad compuesta **de** organismos interdependientes **que** comparten el mismo hábitat.

Los **ecosistemas** suelen formar una serie **de** cadenas **que** muestran la interdependencia **de** los organismos dentro del sistema.

La Ley General de Aguas decreto 181/2009 publicado en la gaceta en fecha 14 de diciembre del año 2009 nos da las definiciones siguientes:

Aguas Marinas:

Aguas Continentales: Las aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, en la parte continental del territorio nacional

La misma ley de aguas de Honduras nos da una definición de lo que se deberá entender por contaminación del agua en su artículo 6 que comprende las definiciones y en este cuerpo legal se establece que **CONTAMINACIÓN DEL AGUA:** La acción y efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. El concepto de degradación de las aguas, a los efectos de esta Ley incluye las alteraciones perjudiciales de su entorno para conocer algunas otras formaciones Hidrogeologías que también recoge el tipo penal en el tema de agua plasmamos otras definiciones que nos da la Ley de Agua de Honduras **AGUAS SUBTERRÁNEAS:** Las aguas que se infiltran y penetran en el suelo y subsuelo, saturando los poros o grietas de las rocas y que eventualmente se acumulan encima de capas impermeables formando un reservorio subterráneo;

ACUÍFERO: Es el reservorio de aguas subterráneas del cual se pueden extraer cantidades significativas del recurso;

HUMEDALES: las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional;

LAGO O LAGUNA: el vaso de formación natural que es alimentado por corriente superficial o aguas subterráneas o pluviales, independientemente que dé o no origen a otra corriente, así como el vaso de formación artificial que se origina por la construcción de una presa;

AGUAS SUPERFICIALES: Los cuerpos de agua naturales y artificiales que incluyen los cauces de corrientes naturales, continuas y discontinuas, así como los lechos de los lagos, lagunas y embalses

En relación de la contaminación de los suelos y subsuelo la Ley General del ambiente de Honduras establece “Artículo 48.- Los suelos del territorio nacional deberán usarse de manera racional y compatible con su vocación natural, procurando que mantenga su capacidad productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas” además el mismo cuerpo legal regula Su uso potencial se determinará considerando factores físicos, ecológicos, socio-económicos en el marco de los correspondientes planes de ordenamiento del territorio

Cabe señalar que en la Ley General del Ambiente existe todo un capítulo número III dedicados al uso y cuidado de los suelos.

Artículo 325.- Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Quien, con infracción de las disposiciones protectoras del medio ambiente, realiza actividades de captación, extracción o explotación ilegal de recursos hídricos, forestales, minerales o fósiles, de forma que ponga en peligro grave el equilibrio de un ecosistema, debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) días.

La pena a imponer se debe incrementar en un tercio (1/3) si las conductas anteriores se llevan a cabo mediante el empleo de medios o técnicas contaminantes.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera explotación cualquier actividad destinada a obtener provecho de un recurso, incluyendo el almacenamiento, industrialización, comercialización y traslado del producto o subproducto derivado de la explotación.

COMENTARIO:

Este tipo penal regula que no se realice una explotación con infracciones a las disposiciones protectoras del medio ambiente como ser captación del Recurso Hídrico, Explotación del Recurso Forestal, Minerales Fósiles de una forma que ponga en peligro grave el equilibrio de un ecosistema , si bien es cierto este tipo penal en su mismo artículo definieron lo que es una explotación o actividad de estos recursos naturales pero no así que es un peligro grave al equilibrio de un ecosistema, lo que si tenemos claro es la normativa a cumplir en Honduras y que es vigente al momento de emitir este código penal

En cuanto a las disposiciones protectoras se encuentran dispersas en leyes y Reglamentos:

Entre otros instrumentos ambientales tenemos:

1. Ley General del Ambiente y su Reglamento
2. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y su Reglamento
3. Ley General de Minas y su Reglamento
4. Ley General de Agua

5. Ley de Hidrocarburos

La normativa en el tema ambiental y del recurso natural es basta en honduras (ver Compendio de Legislación Ambiental de Honduras)

Artículo 326.- Manejo Ilegal de Desechos Peligrosos.

Quien elimina, gestiona, comercializa o traslada desechos peligrosos con infracción de los controles legales establecidos para los movimientos transfronterizos de estas sustancias y su eliminación de forma que pueda perjudicar gravemente el equilibrio de un ecosistema, debe ser castigado con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos.

COMENTARIO:

Es importante señalar que Honduras es parte de **Convenio de Basilea Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación** aprobado por Honduras y para referencia fue mediante Decreto 31-95, y publicado en la Gaceta del 28 de octubre de 1995, este convenio internacional tiene el objetivo general proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de los desechos peligrosos

Aquí una condicionante es un movimiento transfronterizo o sea el tránsito de un país a otro pero que estando en nuestro país se comercialice, se eliminen, los desechos peligrosos sin observar los controles legales.

Es importante que en este indirectamente se relacionan dos importantes Reglamentos:

1. Reglamento para el manejo Integral de Residuos Sólidos. (Publicado el 22 de Febrero del 2011)
2. Reglamento Para el Manejo de Desechos Peligrosos Generados por Establecimientos de Salud. (Publicado el 10 de Julio del 2008)

El Primero tiene como objetivo: Artículo 1.- El objetivo de este Reglamento es regular la gestión integral de los residuos sólidos, incluyendo las operaciones de prevención, reducción, almacenamiento y acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final de dichos residuos, fomentando el aprovechamiento de los mismos con el fin de evitar riesgos a la salud y al ambiente.

El Reglamento Para el Manejo Integral de Residuos Sólidos nos da un concepto importante para la comprensión de este artículo del Código Penal:

Residuos sólidos peligrosos: son los que de acuerdo a su composición poseen alguna de las siguientes características de peligrosidad: inflamabilidad, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad y bio-infecciosidad, y que puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente.

Residuos sólidos inertes: son los provenientes de construcciones, demoliciones y los resultantes de desastres naturales, que no poseen características de peligrosidad.

Continuando con el tema de los residuos Peligrosos el Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos establece en su artículo 12 lo siguiente:

Artículo 12.- Las empresas o proyectos, públicos o privados que generen, o vayan a generar, residuos sólidos especiales con características de peligrosidad, deberán solicitar su incorporación al Registro que para tal fin cree la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.

El Segundo Reglamento (Reglamento Para el Manejo de Desechos Peligrosos Generados por Establecimientos de Salud) tiene como objeto según **Artículo 1:** El presente Reglamento tiene por

objeto regular las operaciones de manejo de los desechos peligrosos generados en los establecimientos de salud, hasta su disposición final.

Este Reglamento también nos da un concepto legal sobre **DESECHOS PELIGROSOS: lo define como** Residuos generados en establecimientos de salud, que de una forma otras pueden afectar la salud humana o ambiente.

DELITOS CONTRA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Artículo 327.- Incendio Forestal.

Quien provoca un incendio en terrenos forestales, masas boscosas o en zona vegetal protegida por su valor ecológico, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Si las conductas anteriores fueran de considerable importancia, atendiendo a su superficie, nivel de protección, calidad de la zona o de la vegetación y la ubicación, la pena de prisión debe ser de ocho (8) a doce (12) años.

Cuando como consecuencia del incendio se producen los resultados previstos en el Artículo 183 o con las circunstancias del Artículo 184 del presente Código, se debe imponer la pena más grave en su mitad superior.

COMENTARIO:

Este Artículo es diferente al Delito de Incendio contemplado en artículos 183 y 184 del Código Penal aunque hace referencia a estos artículos para agravar la pena, si concurren las circunstancias y produce los resultados del Incendio tipificado en los referidos artículos pero en conclusión aquí nos estamos refiriendo a un incendio en terrenos forestales.

Aquí lo importante es conocer que entendemos por terrenos Forestales el Artículo 91.- del Reglamento de Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre **define** Se entiende por áreas forestales aquellas cuyas características y definición están comprendidos en los Artículos 4 y 11, inciso 3), de la Ley, respectivamente.

Las áreas forestales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes de la nación, se consideran áreas nacionales del Estado o áreas fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 617 del Código Civil.

Por lo que es la Ley Forestal de áreas Protegidas y Vida Silvestre quien define y da las características de los que entenderemos como áreas forestales:

Para tal caso el artículo 4 establece

ARTÍCULO 4.- Características de las áreas forestales. - Para los efectos de esta Ley se consideran características de las Áreas Forestales, las siguientes:

- a) Los terrenos poblados de especies arbórea y/o arbustivas forestales de cualquier tamaño, origen natural o proveniente de siembra o plantación;
- b) Los terrenos rurales de vocación natural forestal cubiertos o no de vegetación, que, por las condiciones de estructura, fertilidad, clima y pendiente, sean susceptibles de degradación y por consiguiente, no aptos para usos agrícolas y ganaderos, debiendo ser objeto de forestación, reforestación o de otras acciones de índole forestal, considerándose los siguientes:
- c) Todos los terrenos con o sin cobertura forestal con una pendiente igual o mayor al treinta por ciento (30%);
- d) Terrenos con o sin cobertura forestal con una pendiente menor de treinta por ciento (30%) cuyos suelos presentan una textura arenosa y una profundidad igual o menor de veinte (20) centímetros;
- e) Terrenos con pedregosidad igual o mayor de quince por ciento (15%) de volumen con presencia de afloramiento rocoso;

- f) Terrenos inundables por mareas o con presencia de capas endurecidas en el subsuelo o con impermeabilidad de la roca madre; y,
- g) Terrenos planos cuya capa superficial de suelo con textura arenosa hasta una profundidad de treinta (30) centímetros.
- h) Terrenos asociados a cuerpos de agua salobre, dulce o marina, poblados de manglares o de otras especies de similares características que crecen en humedales.
- i) Las disposiciones del presente Artículo estarán vigentes en tanto no se adopte un sistema de clasificación de suelos, a nivel nacional, el cual debe basarse en estudios técnicos-científicos sobre la materia.

Complementariamente para entender que son zonas forestales el artículo 11 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece en su inciso 3 el siguiente concepto: **ÁREA FORESTAL:** Son todas las tierras de vocación forestal que sostienen una asociación vegetal o no dominada por árboles o arbustos de cualquier tamaño que aunque talados fueren capaces de producir madera u otros productos forestales, de ejercer influencia sobre el clima, suelo o sobre el régimen de agua y de proveer refugio la vida silvestre;

El tipo también señala que el incendio no solo puede ocurrir en áreas forestales sino en zonas vegetal protegidas por su valor ecológico y para tal interpretación es importante comprender lo que señala el Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Artículo 324.- Sin perjuicio de lo que se disponga para cada área protegida en su Decreto Legislativo de creación, las categorías de manejo del SINAPH, se definen para efectos reglamentarios y técnicos, de la manera siguiente:

- 1) Monumentos Naturales:** Área que al menos posee un rasgo natural sobresaliente de interés nacional que merece protección por su carácter único. Su función principal es proteger y preservar rasgos naturales y material genético, proveer oportunidades recreativas, educativas y de investigación, si son compatibles con el objetivo primordial.
- 2) Parques Nacionales:** Sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o agreste del territorio nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute y hacer que se respete la belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora y su particularidades geológicas e hidrológicas evitando todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración.
- 3) Refugios de Vida Silvestre:** Área donde la protección es esencial para la existencia de especies definidas de vida silvestre. Su función principal es asegurar la perpetuidad de las especies, poblaciones y habitat de vida silvestre y servir para uso científico, educativo o recreativo cuando no vaya en contra del objetivo primordial. El aprovechamiento controlado de algunos de sus recursos puede permitirse, según lo estime el plan de manejo respectivo.
- 4) Reservas Antropológicas:** Área generalmente amplia, con poca influencia de la tecnología moderna y habitada en forma dispersa por grupos étnicos que viven en equilibrio armónico con el medio, como parte integral del ecosistema. Su función principal es proteger los ecosistemas y estilos de vida de gente y sociedades de baja densidad que habitan en armonía tradicional con su medio.
- 5) Reservas Biológicas:** Área que, por los ecosistemas, rasgos o flora y fauna de alto valor científico que contiene, es inexplorable y forma parte del patrimonio nacional. Su función principal es proteger, conservar y mantener fenómenos o procesos naturales en estado inalterado, para estudios e investigación científica bajo estricto control de las autoridades competentes.

Artículo 328.- Introducción de Especies Exóticas.

Quien, con infracción de las disposiciones protectoras de las especies y hábitats, introduce o libera en el medio natural especímenes de flora o fauna exógenas y con ello pone en peligro el mantenimiento de la diversidad biológica en la zona afectada, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

Cuando la conducta descrita en este artículo se haga con la finalidad de obtener un lucro, la pena se aumentará en un tercio (1/3).

COMENTARIO:

En cuanto a este tema la normativa principal que posee Honduras es la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y su Reglamento, además la Convención Sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, también la Declaración de Guara Roja y Venado Cola Blanca, Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados, así también hay normativa especial por cada área Protegida (Ver Compendio de Acuerdos y Decretos de Creación de Áreas Protegidas de Honduras, ENS)

Algunos conceptos importantes para comprender este tipo Penal

Especímen:

Flora:

Fauna Exógenas:

Diversidad Biológica:

Artículo 329.- Propagación de Plagas o Enfermedades.

Quien propaga una plaga o enfermedad en zonas boscosas o hábitats naturales de especies silvestres y con ello pone en peligro el mantenimiento de la diversidad biológica en la zona afectada, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

COMENTARIO:

Propagar significa Extender o difundir algo a muchos lugares o a muchas personas. aquí el tipo penal está referido a una persona que lo tendría que hacer, o sea no se está refiriendo a causas Naturales si no que exige la intervención humana, es importante conocer la siguiente terminología

Insectos defoliadores: son aquellos que se alimentan de las hojas, muchas especies de insectos, con asiduidad se alimentan de las partes más suaves de las hojas. Uno de los insectos más comunes de este tipo es la procesionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) lepidóptero defoliador que se alimenta de las hojas de los pinos y que es capaz de llevar a cabo verdaderas catástrofes en estos árboles.

Insectos barrenadores: son aquellos que cuando son larvas devoran la madera excavando galerías dentro del tronco o bajo la corteza. La mayoría de los barrenadores agreden a los árboles que han sido afectados por malas prácticas en su cuidado. Los reyes de los barrenadores son los escarabajos.

Insectos descortezadores: Son aquellos que se alimentan del tejido vital a partir del cual crecen los árboles. La actividad de estos insectos-plaga conlleva el desprendimiento de la corteza del árbol. Ello trae funestas consecuencias como: desecación, exposición a patógenos, heridas, debilidad, etc. *Dendroctonus frontalis*, comúnmente conocido como gorgojo del pino, es una de las plagas más destructivas de este tipo de insectos.

Esta es una figura difícil de probar la propagación por parte del humano ya que como nos dice el Ing Forestal Daryl Medina “ **Se puede transportar nada más, para que se propague no depende solo de la existencia del insecto sino de las condiciones ambientales que propicien la proliferación**

de la especie y la misma sobre pase un umbral económico y ambiental para que se considere plaga”

Artículo 330.- Daños a Especies Amenazadas.

Quien con infracción de lo dispuesto en la legislación protectora de las especies y hábitats destruye, recolecta, captura o comercializa especímenes de flora o fauna amenazada o, trafica ilegalmente con ellos o con sus restos, de forma que ponga en peligro el estado de conservación de la especie afectada, debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a trescientos (300) días.

COMENTARIO: Solamente los manuales o resoluciones que emite el Instituto de Conservación Forestal nos puede definir que especies están bajo amenaza a nivel nacional e internacional solo Convención Sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, porque para eso es un proceso nacional e internacional para determinar si la especie tiene status de amenazada,

Este Tipo Penal castiga, la Destrucción. La Recolección, la Captura, la Comercialización de alguna especie de flora y Fauna pero que sea de las especies amenazadas además castiga el tráfico ilegal.

Artículo 331.- Captura Ilegal de Especímenes.

Quien captura especímenes de fauna silvestre distintos de los indicados en el artículo anterior, en cantidad, lugar, tiempo o modo expresamente prohibidos por las leyes o disposiciones generales aplicables a su caza o pesca y con ello pone en peligro el estado de conservación de la especie afectada, debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) días.

COMENTARIO: este artículo está regulando la captura de especies que no sea del apéndice de fauna silvestre amenazadas que regula el artículo 330 del Código Penal

El artículo 447 del Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

El **Artículo 447.-** El comercio de vida silvestre a nivel nacional será permitido con base en la obtención lícita del producto. Será comercio ilícito de vida silvestre aquel que derive de la contravención a las disposiciones contenidas en la Ley y en este Reglamento, por lo que la obtención de vida silvestre en contravención a lo dispuesto en la Ley y este Reglamento se considerará que se ejecuta con fines comerciales.

Artículo 448.- La exportación, importación y reexportación comercial de vida silvestre se hará conforme a las disposiciones previstas en los Convenios y Tratados Internacionales sobre la materia

Artículo 424.- Son las modalidades de manejo ex situ de fauna silvestre:

- 1) Centros de Exhibición;
- 2) Fincas Cinegéticas;
- 3) Zoo criaderos; y,
- 4) Centros de Rescate y Rehabilitación.
- 5) Colecciones Privadas, El significado de cada una de estas modalidades se definirá en las normas técnicas sobre vida silvestre que emita el ICF. En ausencia de lo que contractualmente se disponga, las normas técnicas que el ICF apruebe al efecto definirán, en su caso, los requerimientos para el establecimiento y funcionamiento de las mismas.

Es importante conocer lo que significa Fauna Silvestre para esto el artículo 2 numeral 7 de la Ley de Protección y Bienestar Animal Publicada en la Gaceta el 5 de abril del 2016 define como animales Silvestres Aquellos que se encuentran libres en la Naturaleza y sobre los cuales no hay intervención ni dependencia del ser Humano también se consideran silvestres los domesticados por el ser humano, pero posteriormente son liberados y regresados a su hábitat natural.

Artículo 332.- Agravantes Específicas de los Delitos Contra la Diversidad Biológica.

Los hechos previstos en este capítulo se deben castigar con las penas respectivas aumentadas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- 1) Resulta afectada una especie en peligro de extinción o catalogada como símbolo nacional;*
- 2) Se emplean medios o técnicas especialmente destructivos para la especie afectada, y,*
- 3) Se realice en zona declarada como reserva biológica.*

COMENTARIO

En lo referente a este artículo que estipula las agravantes específicas de los Delitos contra la Diversidad Biológica se consignan 3 agravantes.

1. **Si la Especie está en peligro de extinción o catalogada como Símbolo Nacional:** Para la interpretación de esta circunstancia es importante conocer las normas técnicas sobre vida silvestre que emite el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en base a **Convención Sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre** además establecer que la especie no sea Aves que la **GUARA ROJA (Ara macao)** y el **VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus)** la Orquídea, la especie cuyo nombre científico es *Rhyncholaelia digbyana*.
2. **La Circunstancia de emplear medios o técnicas especialmente destructiva para las especies afectadas:** esto solo en base a dictámenes por las instituciones que velan por la protección y especialmente emitido por los expertos (Biólogos , Ing Forestales, Ing Ambientales entre otros.
3. **La Circunstancia 3era que se realice en zona Declarada como Reserva Biología.**
Para Comprender esta circunstancia damos el Concepto que Reglamentariamente nos da la Legislación Forestal , Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Reservas Biológicas: Área que, por los ecosistemas, rasgos o flora y fauna de alto valor científico que contiene, es inexplorable y forma parte del patrimonio nacional. Su función principal es proteger, conservar y mantener fenómenos o procesos naturales en estado inalterado, para estudios e investigación científica bajo estricto control de las autoridades competentes. (Art 324 del Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Para que se de esta Circunstancia y debido que existen varias categorías de manejo o tipos de Áreas a Declarar es importante que exista el Decreto de Creación como tal Reserva Biológica.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS AMBIENTALES

Artículo 333.- Agravantes Comunes a los Delitos Contra el Medio Ambiente.

Los hechos previstos en los artículos precedentes deben ser castigados con las penas establecidas respectivamente, aumentadas en un tercio (1/3), cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1) Se pone en peligro la vida o salud de las personas, salvo que corresponda una pena más grave atendiendo a otras disposiciones del presente Código;*
- 2) Se afecta a un espacio natural especialmente protegido por sus valores ambientales;*
- 3) Se producen efectos devastadores o se genera un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico para el equilibrio de los ecosistemas o el mantenimiento de la diversidad biológica; o,*
- 4) Los hechos se realizan en el seno de un grupo delictivo organizado.*

Las penas a imponer se deben incrementar en dos tercios (2/3) cuando concurran dos (2) o más circunstancias de las expresadas en el numeral anterior.

Comentario: En las disposiciones comunes a los Delitos Ambientales el artículo 333 desarrolla 04 agravantes comunes para los delitos contra el medio Ambiente o sea aquellos comprendidos en el título XVI desde artículo 324 hasta el 332 a este artículo nos referiremos a la agravante o circunstancia 2 y 3 en la circunstancia 2 habla de espacio natural especialmente protegido o sea las reservas Naturales que pueden ser las áreas que explicamos en el comentario del artículo 327 del Código Penal.

Artículo 334.- Privaciones de Derechos.

El Juez puede imponer al culpable de la comisión de un delito ambiental, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, así como la inhabilitación para el desempeño de cargos, empleos o ejercicio de actividades que estén directamente relacionados con el delito cometido. La duración de estas penas no puede superar el doble del tiempo de la pena privativa de libertad efectivamente impuesta.

Comentario: El culpable de un delito ambiental está inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas, hoy en día los organismos internacionales tienen el cuidado que las obras que van a apoyar o subvencionar tengan la evaluación de impacto ambiental favorable otorgada por la autoridad competente con sus medidas ambientales de mitigación y compensación, es más los convenios de cooperación establecen acuerdos de protección.

Pero este artículo deja al juez la facultad que sea en el campo penal y no administrativo ordenar la inhabilitación.

Y en cuanto a los incentivos fiscales para ejemplo la Declaración de una Reserva Natural Privada su propia normativa otorga incentivos fiscales

Beneficios e Incentivos al Crearse Reserva Naturales Privadas

ANTECEDENTES:

Reservas Naturales Privadas. Por iniciativa del titular del dominio podrán establecerse reservas naturales privadas, las que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo, sean certificadas como tales por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). (ARTÍCULO 66 LFAPVS)

Reglamento para la Certificación de Reservas Naturales Privadas.

Establece: Los Derechos de los Propietarios son los siguientes:

- a) Accesar a los incentivos y fondos establecidos y que se establezcan legalmente
- b) Asistencia Técnica Gratuita. (Artículo 14 Reglamento para la Certificación de Reservas Naturales Privadas)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS (Artículo 18)

Los derechos del propietario son los siguientes:

- a) Accesar a los incentivos y fondos establecidos y que se establezcan legalmente;
- b) Asistencia técnica gratuita de conformidad con los artículos 134 y 149 numeral 1 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; y,

c) Otros orientados a mantener la propiedad, el manejo y protección del área.

BENEFICIOS:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS (Artículo 20)

BENEFICIO La Reserva Natural Privada debidamente Certificada por el ICF, será considerada en el ámbito que corresponda dentro de los Programas de Incentivos y Pagos por Servicios Ambientales, Captura de Carbono y otros programas compatibles, relacionados dentro del ICF, así como de otras instancias públicas o del Gobierno Central, mediante la exoneración de impuestos, los incentivos y medidas fiscales que establece los artículos 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 151, 152, de la LFAPVS y los Artículos 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 395, 397, 399 del Reglamento de LFAPVS

REGLAMENTO DE LFAPVS

TÍTULO VII- FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES

CAPÍTULO I -MEDIDAS FISCALES

Artículo 302.- Para la exoneración del impuesto sobre ventas y de los derechos arancelarios que graven la adquisición local o la importación de maquinaria, equipos, repuestos, herramientas, implementos, materiales u otros insumos para actividades de conservación, reforestación o protección de los bosques, a que se especificó, previa excitativa del ICF según queda indicado en el inciso 5) del presente Artículo.

8) En ningún caso se permitirá este mecanismo para la adquisición o importación de vehículos de uso personal o de transporte.

9) Si los bienes adquiridos o importados con los beneficios anteriores se destinaren a actividades diferentes o se traspasaren a terceros, se cancelará la resolución aprobatoria y el registro de que trata el inciso

3) precedente; en tales casos, la SEFIN por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos procederá a exigir el pago de los impuestos dejados de percibir, sin perjuicio de las demás responsabilidades tributarias o penales que correspondan.

Artículo 303.- La deducción con fines del impuesto sobre la renta a que se refiere el inciso 12) del Artículo 149 de la Ley, cabrá únicamente cuando se acredite el monto de la inversión realizada durante el año fiscal anterior al de la presentación de la declaración de renta correspondiente, en proyectos de forestación o de reforestación aprobados por el ICF.

Artículo 304.- Para los fines del Artículo 151 de la Ley, se entiende que la exoneración del impuesto municipal sobre bienes inmuebles allí contemplada, se aplicará a los propietarios de terrenos forestales comprendidos en zonas protegidas, sea cual fuere su categoría de manejo, o su declaración estatal o municipal según proceda, e independientemente de si se encontraren en la zona núcleo o en la zona de amortiguamiento, así como a los propietarios de terrenos donde se ubiquen los bosques protectores de que trata el Artículo 157 de este Reglamento, previo dictamen de la Unidad Ambiental Municipal correspondiente. A tales efectos, se entiende por zonas de reserva las anteriormente indicadas.

CAPÍTULO II -OTROS INCENTIVOS

Artículo 305.- Además de las exoneraciones fiscales a que se refieren los Artículos 302 y 303 precedentes, en relación con las actividades de forestación o reforestación de que trata el Artículo 148, inciso 1), de la Ley, también se tendrán

en consideración los siguientes incentivos otorgados por el ICF:

1) La concesión de asistencia técnica gratuita a que se refieren los Artículos 134 y 149, inciso 1), de la Ley. 2) La devolución anual del cincuenta por ciento de la inversión que realicen los propietarios de áreas forestales privada en las actividades indicadas, de acuerdo con el Artículo 149, inciso 5), de la Ley.

3) La devolución del cien por ciento de la inversión realizada en áreas forestales públicas deforestadas, de acuerdo con el respectivo programa de inversión, según lo dispuesto en el Artículo 149, inciso 6), de la Ley.

4) El derecho al cincuenta por ciento del producto final cosechado en los casos a que se refiere el inciso anterior, según lo dispuesto en el Artículo 149, inciso 6), de la Ley.

5) El derecho de aprovechamiento de los productos forestales que resulten de áreas recuperadas por reforestación artificial, cuando se cumplan las obligaciones del respectivo Contrato, según lo dispuesto en el artículo 149, inciso 7), de la Ley.

6) El certificado de plantación con derechos de aprovechamiento y comercialización de los productos derivados del manejo y aprovechamiento de las áreas forestadas o re forestadas, a que se refiere el Artículo 149, inciso 10), de la Ley.

7) La libre comercialización en los mercados nacionales o internacionales de los productos forestales cosechados en terrenos amparados en certificados de plantación, de acuerdo con el Artículo 149, inciso 1), de la Ley.

8) La asignación de terrenos desarbolados de vocación forestal comprendidos en áreas forestales nacionales o municipales, apersonas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que ejecuten proyectos de forestación o reforestación, mediante contratos suscritos con el ICF, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 149, inciso 13), de la Ley.

Artículo 306.- Además de las exoneraciones previstas en los Artículos 301 y 303 precedentes, en relación con las actividades de manejo, conservación y protección forestal también se tendrán en consideración los siguientes incentivos otorgados por el ICF:

1) La asistencia técnica prevista en los Artículos 134 y 149, inciso 1), de la Ley.

2) El derecho a cosechar gratuitamente los productos indicados en el Artículo 149, inciso 2), de la Ley, habiendo cumplido con los Contratos suscritos con el ICF, según lo dispuesto en el citado artículo. 3) El derecho al aprovechamiento comercial del cincuenta por ciento del volumen producido, cuando se hayan realizado las actividades de protección y silvicultura previstas en los Contratos suscritos con el ICF, de acuerdo con el Artículo 149, inciso 3), de la Ley.

4) La devolución anual del cien por ciento de la inversión realizada en la protección forestal de áreas forestales públicas, en los casos previstos en el Artículo 149, inciso 4), de la Ley.

5) La compensación por el uso de bienes y servicios ambientales en el caso de propietarios privados de bosques protectores, según lo previstos en el Artículo 149, inciso 8), de la Ley.

6) El certificado de manejo previsto en el Artículo 149, inciso 9), de la Ley, acreditando que los bosques ubicados en áreas públicas o privadas están siendo manejados bajo prácticas que fomenten su sostenibilidad.

Artículo 307.- En relación con la protección de cuencas y microcuencas a que se refiere el Artículo 148, inciso 3), de la Ley, se tendrá en cuenta la compensación por el uso de bienes y servicios

ambientales de que trata el inciso 5) del artículo precedente, además de los otros incentivos previstos en el mismo artículo en cuánto fueren aplicables.

Para los fines de lo acá dispuesto y de lo indicado en el citado inciso 5) del artículo anterior, se observará lo previsto en los Artículos 163, 164 y 165 de este Reglamento.

Artículo 308.- En relación con el establecimiento de plantaciones energéticas, maderables y de uso múltiple a que se refieren los artículos 148, inciso 4), y 149 incisos 14) y 15) de la Ley, se tendrán en cuenta los incentivos para forestación y reforestación a que hace referencia el Artículo 304 precedente, en cuanto fueren aplicables.

Artículo 309.- Los incentivos económicos a que se refieren los artículos anteriores se financiarán con recursos del

Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, según corresponda, o con recursos provenientes de las otras fuentes previstas en el artículo 152 de la Ley.

Tendrán consideración especial los recursos generados por programas de captura de carbono y su negociación en el extranjero a través de mecanismos de desarrollo limpio, o de servicios ambientales transfronterizos.

Artículo 310.- Serán beneficiarios de dichos incentivos los propietarios de terrenos privados, los titulares de Contratos de Manejo Forestal Comunitario o de Manejo Forestal en áreas forestales nacionales, así como las Corporaciones Municipales en áreas forestales de su titularidad.

Artículo 311.- Para los efectos del artículo anterior, los interesados presentarán solicitud formal al ICF, debiendo resolverse de acuerdo con los antecedentes que consten acreditados en el expediente correspondiente.

Artículo 312.- Si se presentaren situaciones en las que un mismo interesado califique parados o más incentivos, se le otorgará el que le fuere más favorable, teniendo en cuenta los fondos disponibles y la existencia de solicitudes pendientes de otros interesados; ello se entiende sin perjuicio de las exoneraciones fiscales

Previstas en la Ley, cuya relación consta en los Artículos 301 y 302 de este Reglamento.

Artículo 313.- Para el otorgamiento de los incentivos para forestación o reforestación se tendrá en cuenta que el área mínima de plantación requerida es de quince hectáreas continuas, según lo dispuesto en el Artículo 153 de la Ley; los

Interesados que no calificaren por esa circunstancia podrán constituirse en cooperativas o en cualquier otra forma de organización legalmente reconocida, a manera de cumplir con dicho requisito.

Artículo 314.- En la calificación de los proyectos o actividades a incentivar se tendrán en cuenta las actividades indicadas en el artículo 135 de la Ley, teniendo carácter prioritario las referidas a la recuperación de áreas de vocación

Forestal, según dispone el Artículo 136 de la misma.

REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DE LOS INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN BAJO EL SINAPH

Artículo 395.- Quienes dediquen sus propiedades para el establecimiento de Reservas Naturales Privadas estarán exentos del impuesto de bienes inmuebles que corresponde a la porción del territorio asignado para este fin, considerando los beneficios ambientales a nivel local, regional y nacional.

Artículo 396.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen directamente a las actividades de preservación y protección dentro de los límites de las áreas protegidas nacionales, podrán deducir de su pago anual del Impuesto Sobre la Renta, el equivalente a la inversión realizada en la conservación. Mediante reglamento se establecerán los procedimientos para el cumplimiento de este artículo.

Artículo 397.- La ejecución efectiva de Planes de Manejo por parte de los administradores avalados por el Estado en áreas protegidas nacionales prioritarias o por los propietarios de reservas privadas, posibilita al ICF para su bonificación.

Dicho bono contendrá los siguientes elementos:

1) Exención por una sola vez del impuesto para la importación de equipo, que permita el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa del administrador del Plan de Manejo, valorado hasta en un millón quinientos

mil lempiras (L. 1,500,000.00), sujeto a su adecuación a tiempo real mediante la deflactación del valor acumulado a tiempo presente. Los tipos de equipo que aplican a esta exención serán determinados por Reglamento, de conformidad al Artículo 137 de la Ley.

2) Una tasa correspondiente al 25% del costo de ejecución de los Planes Operativos derivados del Plan de Manejo, en moneda nacional, procedente del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en áreas protegidas

Nacionales, sujeto a su adecuación a tiempo real mediante la deflactación del valor acumulado a tiempo presente. La tasa de bonificación en reservas privadas podrá ser hasta de un 10%.

Artículo 398.- Corresponde a al ICF organizar un programa permanente de formación, capacitación y asistencia técnica para la especialización en el manejo, administración y control de los recursos naturales presentes en las áreas

Protegidas, aprovechando para tal efecto, además de sus propios recursos, todas aquellas posibilidades de adiestramiento y asistencia que brinden instituciones técnicas nacionales o internacionales, gubernamentales o no.

Artículo 399.- Los administradores de áreas protegidas públicas y privadas gestionarán el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales sujetos a la valoración de los recursos naturales estratégicos contenidos en el área protegida, su investigación, utilización, manipulación y protección.

Artículo 400.- Los titulares de terrenos con cubierta forestal y abastecedoras de agua para consumo humano, de centrales hidroeléctricas o de sistemas de riego en áreas protegidas, en los cuales ejecutaren actividades de conservación o de protección, tendrán derecho a la concertación para la compensación por el uso de bienes y servicios ambientales con los beneficiarios de esos servicios o recursos establecidos de conformidad con la Ley y lo que en este Reglamento se disponga; los pagos compensatorios recibidos financiarán las medidas de protección o conservación. Para los efectos de cualquier acuerdo, asignación de tasas o negociación se tendrá como base que los servicios ambientales son de interés colectivo.

Artículo 401.- El Estado gestionará fondos para desarrollar programas de captura de carbono, venta de oxígeno y servicios ambientales trasfronterizos en áreas degradadas de las zonas de amortiguamiento.

Artículo 402.- El Estado, a través del ICF promoverá la certificación de los productos provenientes de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, de tal forma que se acredite que el bosque se está manejando bajo prácticas que fomentan su sostenibilidad.

Del mismo modo, se deberá promover la compensación y pago a los protectores y productores de bienes y servicios ambientales.

Artículo 403.- Los propietarios de predios que brinden y reciban servidumbres ecológicas de manera voluntaria.

Artículo 404.- El Estado identificará áreas de conexión entre dos o más áreas protegidas y promoverá la gestión de Recursos financieros para el desarrollo de actividades productivas sostenibles

IOS E INCENTIVOS ESTIPULADOS EN LA LEY DE INCENTIVOS A TURISMO (EN CASO DE EXISTIR HOTEL EN EL AREA PROTEGIDA)

La Ley de Incentivos al Turismo establece, entre otros, los siguientes beneficios:

- a). Diez (10) años de exoneración del pago de Impuesto Sobre la Renta a partir del inicio de operaciones.
- b). Exoneración del pago de impuestos y demás tributos que cause la importación de los bienes y equipos nuevos necesarios para la construcción e inicio de operaciones de los nuevos proyectos.
- c). Exoneración del pago de impuestos y demás tributos que cause la importación de todo material impreso para promoción o publicidad de los proyectos o del país como destino turístico.
- d). Exoneración del pago de impuestos y demás tributos para la reposición por deterioro de los bienes y equipos, durante un período de diez (10) años, previa comprobación.
- e). Exoneración del pago de impuestos y demás tributos que cause la importación de vehículos automotores, todos para el uso exclusivo en el giro del negocio y previa evaluación de la actividad, tipo de establecimiento, capacidad, magnitud y ubicación.
- f). Exoneración del pago de impuestos y demás tributos que cause la importación de aeronaves o embarcaciones nuevas y usadas para el transporte aéreo, marítimo y fluvial, siempre que reúnan los requisitos de seguridad, comodidad y calidad, así como las condiciones técnicas de operación para su utilización en el giro específico del turismo.
- g). Los comerciantes individuales o sociales establecidos o existentes cuyo giro se encuentre en el marco de las actividades turísticas estipuladas en la Ley de Incentivos al Turismo podrán gozar de los beneficios enumerados siempre y cuando presenten los respectivos proyectos de ampliación, remodelación o reposición, a ser calificados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.
- h). Asimismo, se permite que los contribuyentes que no se benefician de los incentivos referidos puedan deducir hasta un quince por ciento (15%) de la renta neta gravable correspondiente, por concepto de inversión de sus utilidades en proyectos nuevos, de remodelación o ampliación de centros de convenciones y hoteles, por un período de diez (10) años.

BENEFICIARIOS DE LA LEY DE INCENTIVOS AL TURISMO

Son beneficiarios de la Ley de Incentivos al Turismo:

- a). Hoteles, albergues, habitaciones con sistema de tiempo compartido o de operación hotelera.
- b). Transporte aéreo de personas.
- c). Transporte acuático de personas.
- d). Centros de recreación, excluyéndose los casinos, clubes nocturnos, centros de juego de maquinillas, video, tragamonedas o similares, salas de cine, televisión, televisión por cable y similares, clubes privados, billares, gimnasios, saunas y similares, spa, café Internet, discotecas, centros de enseñanza bajo cualquier modalidad, fundaciones y cualquier otro no vinculado al turismo.
- e). Talleres de artesanos y tiendas de artesanía que se dediquen a la elaboración, manufactura o venta de artesanía hondureña exclusivamente, excluyéndose los talleres de carpintería, ebanistería, balconería, enderezado, pintado, joyería y cualquier otro no vinculado al turismo.

Otros beneficios para la actividad turística se establecen en la Ley de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía y su Reglamento, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre Ventas, Ley del Impuesto al Activo Neto, Ley de Equidad Tributaria y su Reglamento.

Artículo 335.- Delito Ambiental Imprudente.

Los hechos previstos en los artículos anteriores de este título deben ser castigados con las penas establecidas para cada delito, rebajadas en su mitad, cuando se cometen por imprudencia grave.

COMENTARIO:

Artículo 336.- Responsabilidad de Funcionario o Empleado Público.

El funcionario o empleado público que haya autorizado, dictaminado o informado favorablemente o tolerado la realización de los hechos previstos en este título, a sabiendas de su ilegalidad, debe ser castigado con las mismas penas que el autor del hecho, incrementadas en un tercio (1/3), más inhabilitación especial para cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad efectivamente impuesta. Si en las acciones u omisiones descritas en los artículos anteriores de este título participa un funcionario o empleado público, se le debe imponer las penas que resulten aplicables aumentadas en un tercio (1/3) y en todo caso, pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el doble de tiempo de la pena privativa de libertad que le corresponda, en función de su grado de participación en el delito.

Artículo 337.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del presente Código, una persona jurídica sea responsable de los delitos contenidos en este título, se le debe imponer la pena de multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor del daño causado o del beneficio obtenido.

Adicionalmente se le pueda imponer algunas de las sanciones siguientes:

- 1) Suspensión de las actividades específicas en las que se produjo el delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años;*
- 2) Clausura de los locales y establecimientos que se utilizaron para la realización del delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años;*
- 3) Prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; y,*
- 4) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no pueda exceder de diez (10) años.*

Artículo 338.- Atenuantes Específicas.

El Órgano Jurisdiccional competente puede rebajar las penas a imponer por los hechos previstos en este título hasta la mitad

de las mismas en los casos siguientes:

- 1) El culpable haya procedido voluntariamente a reparar el daño causado o neutralizar el riesgo creado antes de dirigirse el procedimiento contra él;*
- 2) El culpable colabore con las autoridades para prevenir la comisión de delitos ambientales o atenuar sus efectos, para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos o para la identificación, persecución y procesamiento de otros responsables; o,*
- 3) Atendiendo a la menor gravedad del hecho y a las circunstancias personales del culpable, cuando el delito se comete de manera artesanal o para consumo doméstico.*

Artículo 339.- Restauración del Equilibrio Ecológico.

El Órgano Jurisdiccional competente, debe ordenar la adopción, a cargo del responsable del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico o biológico perturbado, incluyendo la reforestación en su caso, así como cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes ambientales afectados.

Artículo 340.- Reincidencia Internacional.

La condena impuesta por un Órgano Jurisdiccional extranjero por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este título produce los efectos de la reincidencia, salvo que los antecedentes penales hayan sido cancelados o hubieran podido serlo con arreglo al derecho hondureño.

DELITOS CONTRA EL BIENESTAR ANIMAL

Artículo 341.- Maltrato de Animales.

Quien maltrata injustificadamente a un animal doméstico o domesticado, causándole la muerte, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años; si le provocara lesiones que menoscaben gravemente su salud, la pena debe ser de seis (6) meses a dos (2) años. El Órgano Jurisdiccional competente podrá imponer, además, una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o industria que tenga relación con los animales de uno (1) a tres (3) años de duración.

Las penas previstas en el párrafo anterior pueden incrementarse hasta en dos tercios (2/3) cuando los hechos revisten una especial crueldad, atendiendo a las circunstancias del maltrato y al sufrimiento causado al animal.

Artículo 342.- Abandono de Animales.

Quien abandona a un animal doméstico o domesticado en condiciones peligrosas para su vida o integridad física debe ser castigado con la pena de prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de seis (6) a ocho (8) meses o multa de cien (100) a doscientos (200) días. El Órgano Jurisdiccional competente podrá imponer, además, una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales de hasta dos (2) años de duración.

DELITOS URBANÍSTICOS

Artículo 343.- Urbanización Ilegal.

Quien parcele, urbanice, edifique o construya sin la autorización o licencia administrativa necesarias para tales actividades, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa por una cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido o del daño causado, siempre que afecte a alguno de los tipos de suelo siguientes:

- 1) Zonas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de dominio público o reservadas para uso público;*
- 2) Zonas contaminadas o por razones naturales, peligrosas para la población;*
- 3) Zonas verdes o que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección; o,*
- 4) Zonas rurales en las que no esté permitida la urbanización o edificación.*

COMENTARIO: En primer lugar es importante conocer el artículo 5 de la Ley General de Ambiente reformado por la Ley de Equilibrio Financiero que establece”

Artículo 5.- Los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada, susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales o el patrimonio histórico cultural de la nación, serán precedidos obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental (EIA) que permita prevenir los posibles efectos negativos.

En tal virtud, las medidas de protección del ambiente o de los recursos naturales que resulten de dichas evaluaciones serán de obligatorio cumplimiento para todas las partes, en la fase de ejecución y durante la vida útil de las obras o instalaciones. A tal efecto la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente creará el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. En el caso de instalaciones u obras existentes se estará a lo dispuesto en el Capítulo sobre Disposiciones Finales. EL ARTÍCULO 5 DE LA

LEY GENERAL DEL AMBIENTE FUE REFORMADO POR LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, POSTERIORMENTE POR EL DECRETO 181-2007, DE LA DESCENTRALIZACIÓN AMBIENTAL.

EN LA ACTUALIDAD ESTA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA :

“ARTICULO 5.- Los proyectos, instalaciones industriales, cualquier otra actividad pública o privada, susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales o el patrimonio cultural o histórico de la Nación, serán precedidos obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental que permita prevenir los posibles efectos negativos.

En tal virtud, las medidas de prevención del ambiente de los recursos naturales que le resulten de dichas evaluaciones, serán de obligatorio cumplimiento para todas las partes, en la fase de ejecución o durante la vida útil de las obras o instalaciones, inclusive las medidas que haya que tomar para los efectos que pueda producir una vez finalizada la misma. A tal efecto, La Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente creara el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el caso de instalaciones u obras existentes, se estará a lo dispuesto en el Capítulo de Disposiciones Finales.

Se establece una tarifa por el Servicio de Evaluación Ambiental, que se concederá previo a la Ejecución de proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad privada y por la expedición de los Certificados de Auditoría Ambiental. El cobro por la expedición de los Certificados de Auditoría Ambiental. El cobro por la expedición el Servicio de Evaluación Ambiental, equivaldrá al 0.10% del monto total de la inversión con un mínimo de cinco (5) salarios mensuales y deberá acreditarse previo inicio al proceso de Evaluación Ambiental, mediante Formulario de recibo Oficial de Pago de la Tesorería General de la Republica.

Los proyectos públicos que pretendan ejecutar los órganos y entidades de la administración pública, estarán exentos del pago de las tarifas por licencias y Auditorías Ambientales, sin embargo, se deberá pagar al Estado a través de la Tesorería General de la Republica, los gastos que esta actividad ocasione a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, quien definirá el monto de los mismos.

La vigencia de la Licencia Ambiental y del certificado de Auditoría Ambiental de oficio será de cinco (5) años contando a partir de la fecha de su otorgamiento, sin perjuicio de las resoluciones que emita la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, producto de las inspecciones de control y seguimiento o a solicitud de las comunidades afectadas.

La renovación de la Licencias Ambientales y Certificados de Auditorías Ambientales, deberá solicitarse con cuatro (4) meses de anticipación a su vencimiento, y deberá pagarse un importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de dicha Licencia o Auditoría. Si transcurridos los cuatro (4) meses. La secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente no ha resuelto sobre la solicitud de renovación, la Licencia objeto de dicha solicitud se renovara automáticamente. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales se excluyen las Licencias que han sido objeto de incumplimiento probado o en proceso de estudio y las Licencias, Auditorías Ambientales relativo a la empresa que explotan minerales metálicos.

Complementan la explicación del presente tipo Penal el artículo 78 de la Ley General del Ambiente reformado por artículo 15 de la Ley de Simplificación administrativa que establece “ ARTÍCULO 15.- Reformar el Artículo 78 de la Ley General del Ambiente el que en adelante deberá leerse así: ARTICULO 78.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el ambiente, incluyendo los recursos naturales, están obligados a informar de la misma a la autoridad competente por razón de la materia y a preparar una evaluación de impacto ambiente (EIA) de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5 de

este Ley. Se incluyen dentro de estas actividades: La industria química, petroquímica, siderúrgica, textilera, petrolera, curtiembre, papelera, azucarera, cementera, cervecera, camaronera, licorera, cafetalera y agroindustria en general; degeneración y transmisión de electricidad, minería metálica y no metálica, construcción, administración y distribución de oleoductos y gaseoductos; transporte terrestre, naviero y aéreo; disposición final, tratamiento o eliminación de desechos y sustancias tóxicas peligrosas; proyectos del sector turismo, recreación, urbanización, forestal, asentamientos humanos y cualquier otras actividades capaces de causar daños severos al equilibrio ecológico. La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente tendrá la potestad de definir mediante Reglamento o mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el listado de los proyectos susceptibles de afectar gravemente el ambiente y que obligatoriamente deberán preparar una evaluación de impacto ambiental, magnitud, área de influencia, gravedad de sus impactos o grado de contaminación. También tendrá potestad para identificar aquellos proyectos con impactos predecibles y circunscritos al ámbito local, cuyas medidas de mitigación responden a un marco normalizado para su correcta ejecución y que aún no requiriendo una Evaluación de Impacto Ambiental deben ser objetos de diagnóstico previo a la emisión de su permiso ambiental. Sujetará además los proyectos que aún necesitando el diagnóstico referido en el párrafo anterior, deben reportar sus actividades conforme al procedimiento establecido por la Secretaría.

Artículo 344.- Aprobación Irregular Por Parte de Funcionario Público.

Debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a cinco (5) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble del tiempo que dure la pena de prisión, el funcionario o empleado público que, a sabiendas de su ilegalidad, individualmente o como miembro de un organismo colegiado, interviene de la forma siguiente:

- 1) Resuelve o vota a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de las licencias; o,*
- 2) Dictamina o informa favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de licencias de modo contrario a las normas de ordenamiento territorial o urbanísticas vigentes.*

Las conductas anteriores sólo son punibles cuando efectivamente se resuelve a favor del instrumento, proyecto o licencia ilegal.

Artículo 345.- Responsabilidad del Funcionario Público por Omisión.

El funcionario o empleado público que con motivo de inspecciones, no reporta la infracción de normas de ordenamiento territorial o urbanísticas vigentes u omite la realización de inspecciones de carácter obligatorio, favoreciendo de este modo la realización de las conductas descritas en el Artículo 343 del presente Código, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble de tiempo que dure la pena de prisión.

Artículo 346.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del presente Código, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este título, se le debe imponer la pena de multa por una cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener, o del daño causado.

Adicionalmente se le puede imponer algunas de las sanciones siguientes:

- 1) Suspensión de las actividades específicas en las que se produjo el delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años;*
- 2) Clausura de los locales y establecimientos que se utilizaron para la realización del delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años;*
- 3) Prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito;*

4) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no pueda exceder de quince (15) años; o,
5) La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, pero que no podrá exceder de cinco (5) años. Esta intervención puede ser total o parcial, poseerá el contenido que se fije en la resolución judicial y puede modificarse por el Órgano Jurisdiccional competente, tanto material como temporalmente, en atención a los informes que periódicamente realicen el interventor y el Ministerio Público (MP).

Artículo 347.- Demolición de lo Ilícitamente Construido.

El Órgano Jurisdiccional competente, mediante resolución motivada podrá ordenar a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la restitución del suelo a su estado anterior, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 348.- Tráfico Ilícito de Bienes del Patrimonio Cultural.

Quien, con infracción de las leyes y disposiciones generales aplicables, realiza operaciones de importación, exportación, comercio o circulación de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa por una cantidad igual o hasta cuatro (4) veces el beneficio obtenido o perseguido.

Artículo 349.- Alteración de Inmuebles Pertenecientes al Patrimonio Cultural.

Quien, con infracción de las leyes y disposiciones generales aplicables, destruye, daña o altera gravemente un inmueble singularmente protegido por su valor histórico, cultural o artístico, debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa por una cantidad igual o hasta cuatro (4) veces el beneficio obtenido o perseguido.

Artículo 350.- Exploración de Zonas Arqueológicas.

Quien, con infracción de las leyes o disposiciones generales aplicables, realiza trabajos de exploración, excavación o remoción en zonas o yacimientos arqueológicos, de modo que pone en peligro el estado de conservación del lugar, debe ser castigado con las penas de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1000) días, sin perjuicio de la pena que corresponda por el daño causado o el apoderamiento ilícito de las piezas halladas.

Quien, halla restos o bienes arqueológicos y no da cuenta del descubrimiento a las autoridades encargadas de su conservación o custodia, debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión.

Artículo 351.- Agravantes Específicas.

Las penas previstas en los artículos anteriores se deben incrementar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1) Los bienes afectados por los hechos son de especial valor, atendiendo a sus particulares connotaciones históricas, culturales o artísticas;
- 2) Los hechos se cometen en el seno de un grupo delictivo organizado; o,
- 3) Los hechos se realizan con abuso de cualquier ventaja, situación de influencia o Circunstancia que facilite la comisión del delito. El Órgano Jurisdiccional competente puede imponer, además de las penas correspondientes, la de inhabilitación para el desempeño de cargos, empleos o actividades que hayan facilitado la comisión del delito, así como la privación del derecho a percibir subvenciones o ayudas públicas relacionadas con los hechos cometidos. La duración de estas sanciones no puede superar el doble de la duración máxima de la pena de prisión prevista para el hecho cometido.

Artículo 352.- Responsabilidad del Funcionario o Empleado Público.

El funcionario o empleado público que haya autorizado, dictaminado o informado favorablemente o tolerado la realización de los hechos previstos en este título, a sabiendas de su ilegalidad, debe ser castigado con las mismas penas que el autor del delito, incrementadas en un tercio (1/3), más inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble de la duración máxima de la pena de prisión prevista para el hecho cometido.

Si en las acciones u omisiones descritas en los artículos anteriores de este título participa un funcionario o empleado público, se deben imponer las penas que correspondan aumentadas en un tercio (1/3) y en todo caso pena de inhabilitación

especial para empleo o cargo público por doble de la duración máxima de la pena de prisión que corresponda, en función de su grado de participación en el delito.

Artículo 353.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Cuando, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del presente Código, una persona jurídica sea responsable de los delitos contenidos en este título, se le debe imponer la pena de multa por una cantidad igual o hasta cinco (5) veces el valor del daño causado o del beneficio obtenido con la comisión del delito.

Adicionalmente se le puede imponer algunas de las sanciones

siguientes:

- 1) Suspensión de las actividades específicas en las que se produjo el delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años;*
- 2) Clausura de los locales y establecimientos que se utilizaron para la realización del delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años;*
- 3) Prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; o,*
- 4) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo que no pueda exceder de diez (10) años.*

Artículo 354.- Atenuantes Específicas.

El Órgano Jurisdiccional competente puede rebajar las penas a imponer por los hechos previstos en este título hasta en dos tercios (2/3) en los casos siguientes:

- 1) El sujeto haya procedido voluntariamente a reparar el daño causado, antes de dirigirse el procedimiento contra él, restituyendo en su caso los bienes objeto del delito;*
- 2) El culpable colabore con las autoridades para prevenir la comisión de delitos ambientales o atenuar sus efectos, para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos, o para la identificación, persecución y procesamiento de otros responsables;*
o,
- 3) Atendiendo a la menor gravedad del hecho y a las circunstancias personales del culpable, cuando el delito no sea atribuible al ejercicio de una actividad ilícita habitual o profesional.*

Artículo 355.- Restauración del Patrimonio Cultural.

El Órgano Jurisdiccional competente debe ordenar la adopción a cargo del autor del hecho de las medidas necesarias para reparar el daño causado, incluyendo en su caso, el retorno de los bienes a su lugar de origen. Así mismo pueden ordenar cualquier medida cautelar necesaria para la protección de los bienes culturales afectados.

Artículo 356.- Reincidencia Internacional.

La condena proferida por un Órgano Jurisdiccional extranjero por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este título produce los efectos de la reincidencia, salvo que los antecedentes penales hayan sido cancelados o hubieran podido serlo con arreglo al derecho hondureño.

DELITOS DE USURPACIONES

Artículo 378.- Usurpación.

Quien, con violencia o intimidación grave en las personas, ocupa un bien inmueble o usurpa un derecho real inmobiliario ajeno, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de la imposición de las penas que correspondan por la violencia ejercida.

Quien mediante violencia o intimidación en las personas ocupare desautorizadamente, sin ánimo de apropiarse e incorporar dicho inmueble a su patrimonio personal, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a dos (2) años.

Artículo 379.- Alteración de Términos o Límites.

Quien, para apoderarse de un inmueble o parte de él, altera los términos, límites o cualquier otra señal destinada a fijar los límites de propiedades contiguas, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 380.- Usurpación de Aguas.

Quien sin estar autorizado desvía de su curso aguas de uso público o privado o un embalse natural o artificial, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años.

Con la misma pena se castiga al que estorba o impide el ejercicio de los derechos que un tercero tenga sobre dichas aguas. Estas penas se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando las aguas estén destinadas al abastecimiento de poblaciones y se produzca desabastecimiento.

COMENTARIO :

LEY GENERAL DEL AGUA

ARTÍCULO 25.-DOMINIO DE LAS AGUAS: Son de dominio público las aguas y sus espacios de cabida en lagos, lagunas, acuíferos subterráneos, plataformas marítimas, pantanos, espacios de apresamiento, espacios de cursos continuos o discontinuos como cauces de ríos, vaguadas, canales naturales, obras de infraestructura como represas, canales, acueductos, perpetuo e inalienable.

Las obras construidas por particulares para retener o movilizar agua tales como pozos, embalses, estanques, piscinas, canales, acueductos y otras de similar naturaleza, dentro de suelos privados y para beneficio singular y particular, son propiedad privada; estas obras estarán sujetas a las regulaciones de construcción, operación y mantenimiento que imponga el titular respectivo y la normativa señalada en esta Ley.

Los usos de las aguas se distribuirán en forma equitativa en la cuenca o región atendiendo criterios de valoración social, económica, ambiental y de gobernabilidad. Las comunidades que realicen acciones de protección y conservación del recurso hídrico, a fin de que permitan, propicien o conserven la generación de servicios ambientales tales como: captación hídrica, suplidor de agua subterránea, protección para el suelo, fijación y reciclaje de nutrientes, control de inundaciones, retención de sedimentos, biodiversidad y belleza escénica, protección de la cuenca, corredores de transporte, energía hidroeléctrica entre otros, podrán percibir un pago o compensación por los usuarios de dicho recurso hídrico.

ARTÍCULO 26.-DOMINIO DE LOS ACUÍFEROS: El dominio público de los acuíferos y formaciones del subsuelo que contienen o por las que circulan aguas subterráneas, no perjudica el derecho de propiedad superficial del predio; la realización de cualquier obra que tenga por finalidad su aprovechamiento o actividad que implique contaminación o deterioro del acuífero estará sujeta a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 27.-MANANTIALES Y NACIMIENTOS DE AGUA: En los manantiales y nacimientos de agua, el dominio público comprenderá una área resultante de aplicar un radio de treinta (30) metros alrededor del afloramiento de agua, siempre y cuando se sujete al uso del recurso contemplado en esta Ley.

ARTÍCULO 60.-APROVECHAMIENTOS POR MINISTERIO DE LEY: No se requerirá autorización especial para utilizar el agua en los Usos comunes, ni para fines beneficiosos familiares en superficies no mayores de una hectárea y con un consumo que no exceda de 0.06 litro por segundo, no cause perjuicio a terceros, cuando no existan sistemas públicos instalados.

Son usos comunes aquellos que tienen por objeto la satisfacción de las necesidades primarias de subsistencia, incluyendo la bebida e higiene humana y otros empleos domésticos, como el riego de plantas, el lavado de ropa y utensilios y el abrevado de animales caseros.

También son usos comunes el abrevado o bañado de ganado, salvo cuando pudiere causar riesgo a la salud humana, la pesca para consumo doméstico o recreativo, en los lugares determinados para tal fin por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 67.-PERMISOS Y LICENCIAS: Las municipalidades otorgarán derechos de aprovechamiento de agua mediante permisos y licencias por la vía reglamentaria en los casos siguientes:

Usuarios domiciliarios para consumo humano;

Uso industrial artesanal y para micro y pequeña empresa;

Pesca artesanal y deportiva;

Turismo local;

Sistemas de riego que no exceda un total de diez (10) hectáreas;

Agropecuaria en explotaciones cuyo consumo en forma aislada no exceda de 0.06 litros por segundo; y, Juntas de agua legalmente reconocidas.

Los permisos y licencias no conceden derechos de propiedad y solo pueden ser ejercidos por el solicitante.

ARTÍCULO 68.-CONCESIONAMIENTOS: La Autoridad del Agua otorgará derechos de aprovechamiento mediante convenios de concesión en base a los preceptos de la Ley de Concesiones y leyes administrativas aplicables, en los casos siguientes:

Para desarrollo de **proyectos de energía** renovable, utilizando el recurso hídrico, según lo establecido en la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables;

Para regantes que usen infraestructura y volúmenes de riego **mayores de diez (10) hectáreas**, se procederá conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; y, **Usos industriales y comerciales de medianas y grandes empresas**

LEY FORESTAL DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

ARTÍCULO 123.- Protección De Fuentes Y Cursos De Agua. Las áreas adyacentes a los cursos de agua deberán ser sometidas a un Régimen Especial de Protección; no obstante y en cualquier circunstancia deberán tenerse en cuenta las regulaciones siguientes:

- a) Las de recarga hídrica o cuenca alta son zonas de protección exclusiva, se prohíbe todo tipo de actividad en estas zonas cuando estas cuencas están declaradas

legalmente como zonas abastecedoras de agua. Estas áreas estarán determinadas por el espacio de la cuenca comprendido desde cincuenta metros (50mts) abajo del nacimiento, hasta el parte aguas comprendida en la parte alta de la cuenca.

- b) **Cuando exista un nacimiento en las zonas de recarga hídrica o cuenca alta dentro de un área que no tenga declaratoria legal de zona abastecedora de agua, se protegerá un área en un radio de doscientos cincuenta metros (250 mts) partiendo del centro del nacimiento o vertiente;**
- c) En los ríos y quebradas permanentes se establecerán fajas de protección de ciento cincuenta metros (150 mts), medidos en proyección horizontal a partir de la línea de ribera, si la pendiente de la cuenca es igual o superior a treinta por ciento (30%); y de cincuenta metros (50 mts) si la pendiente es inferior de treinta por ciento (30%); dentro de las áreas forestales de los perímetros urbanos se aplicarán las regulaciones de la Ley de Municipalidades ;y,
- d) Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán protegidas por una franja no menor de cien metros (100 mts) de ancho a partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto que alcance el Lago o Laguna.

En estas zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los bosques en general. Igualmente, se prohíbe la construcción de cualquier tipo de infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o pecuarias y todas aquellas otras que pongan en riesgo los fines perseguidos. Se exceptúa aquella infraestructura hídrica de manejo y gestión del agua e infraestructura vial, sin perjuicio del estudio del impacto ambiental. Las actividades agrícolas existentes a la entrada en vigencia de la presente Ley se respetarán, pero simultáneamente se fomentarán y apoyarán proyectos agroforestales orientados a la protección y el manejo apropiado de los recursos naturales y del ambiente.

Las disposiciones del presente Artículo estarán vigentes en tanto que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través del Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), realice los estudios técnicos científicos y se desarrolle la normativa, fundamentada en las características y particularidades físicas, geológicas, condición ambiental y de las actividades socioeconómicas de cada cuenca, sub-cuenca o microcuenca para asegurar la conservación y protección de los recursos naturales.

ARTÍCULO 124.- Declaración Y Protección De Microcuencas Abastecedoras De Agua. Se declaran como Zonas de Protección las microcuencas que abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones. A tal efecto, se reglamentará la zonificación y protección en función del tamaño de éstas.

Estas zonas de protección serán delimitadas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), en coordinación con las Corporaciones Municipales y el Consejo Consultivo Regional Municipal Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre o Comunitario según correspondan, quienes serán los responsables de su protección y vigilancia; estas áreas una vez saneadas, serán registradas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.

ARTÍCULO 125.- Recuperación De Microcuencas Hidrográficas. En las zonas de protección a que se refieren los Artículos anteriores, que al inicio de la vigencia de la presente Ley se encuentren bajo uso no forestal, se emprenderán actividades de recuperación al uso forestal con especies nativas, a cultivos permanentes propios para la protección deseada.

LEY MARCO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ARTÍCULO 4. Las Municipalidades gozarán del derecho de preferencia sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para el aprovechamiento de cualquier cuerpo de aguas superficiales o subterráneas, que sean necesarias para el abastecimiento de agua para consumo humano o descarga de alcantarillados, sujetándose en lo pertinente a lo dispuesto en el Código Civil, la Ley General del Ambiente, la Ley de Municipalidades, el Código de Salud y la Legislación sobre la materia.

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

ARTICULO 16. Corresponde a las municipalidades, en su carácter de titulares de los servicios de agua potable y saneamiento, disponer la forma y condiciones de prestación de dichos servicios en su respectiva jurisdicción, observando lo prescrito en la presente Ley y demás normas aplicables. La titularidad a que se refiere este artículo es permanente e intransferible.

ARTÍCULO 17. Las Juntas Administradoras de Agua y organizaciones comunitarias tendrán preferencia en el otorgamiento de la autorización municipal para la operación total o parcial de los servicios de agua potable y saneamiento en su respectiva comunidad.

El otorgamiento de la autorización municipal para la operación de los servicios de agua potable y saneamiento a otra entidad no comunitaria requerirá de la participación mínima de un cincuenta y un por ciento (51%) de la comunidad beneficiaria expresada en plebiscito supervisado por el Tribunal Nacional de Elecciones (T.N.E.).

CAPITULO IX DE LAS SERVIDUMBRES

ARTICULO 42. Los bienes que constituyen la infraestructura u otros necesarios para la prestación efectiva del servicio de agua potable y saneamiento a las comunidades, no podrán ser objeto de medidas precautorias.

CODIGO CIVIL

Para el caso el Código Civil Vigente establece en su Artículo 623. Lo siguiente “Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, son bienes nacionales de uso público. Exceptúense las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad; su propiedad, uso y goce pertenecen al dueño de las riberas, y pasan con estas a los herederos y demás sucesores del dueño.”

Por lo que partiendo de este articulo el titular de este Derecho es el Estado

Justificando la adscripción de las figuras de usurpación a los delitos contra derechos reales o absolutos, cabe señalar que, como es propio de este grupo de delitos, el resultado de lesión del bien jurídico protegido en las figuras de usurpación de aguas, corresponde a la pérdida o perturbación del ejercicio de algún contenido de poder correlativo a la posición jurídico formal de titular del derecho protegido, el que en el caso de la usurpación de aguas es el derecho de aprovechamiento de las mismas. A este respecto, lo único que diferencia a dichas figuras de los delitos contra la propiedad en sentido estricto (robo, hurto, daños) es que la posición jurídico-formal de la que emana el contenido de poder fáctico afectado por la acción típica, **es la de titular de un derecho de aprovechamiento de aguas** y no la de propietario

Puesto que las aguas son bienes nacionales de uso público,⁴⁷ esto es, bienes cuyo dominio pertenece a la nación toda y cuyo uso corresponde a todos los habitantes de la nación,⁴⁸ no es posible su apropiación directa por parte de los particulares. Debido a ello el legislador establece para su aprovechamiento privado la posibilidad de obtener un derecho real que recae sobre ellas, el que consiste en el uso y goce de las

mismas ateniéndose a los requisitos y reglas que establece Esta titularidad jurídica se denomina derecho real de aprovechamiento de aguas y se puede

conceptualizar como una potencia, posibilidad o poder jurídico, entregado a un particular⁵⁰ que “[c]onsiste en una expectativa⁵¹ de recibir un volumen de aguas en un obra de captación, sea que provengan estas aguas directamente desde el propio río o cauce natural, o desde otras canalizaciones u obras artificiales de distribución”.⁵² El titular del derecho de aprovechamiento, por lo tanto, no es dueño de las aguas sino solo de su derecho a aprovecharlas.⁵³ Es en ese sentido que la CPR establece que “[l]os derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos

“Se presumirá dueño de derecho de aprovechamiento a quien lo sea del inmueble que se encuentre actualmente utilizando dichos derechos. En caso de no ser aplicable la norma precedente, se presumirá que es titular del derecho de aprovechamiento quien se encuentre actualmente haciendo uso efectivo del agua”.

¿podrían haber sido usadas legítimamente las aguas objeto de la conducta por el titular de un derecho sobre ellas?
no puede constatarse la invasión de derechos cuando en las aguas sobre las que recae alguna de las conductas del 459 no existen derechos subjetivos de particulares que excluyan el uso y goce de las aguas por parte de terceros. En consecuencia, la expresión “derechos” no puede entenderse como comprensiva del dominio que la

Por lo tanto, no es necesario que el sujeto que esgrime que su derecho ha sido invadido pruebe que, en un momento determinado, no pudo hacer uso del agua a la que tenía derecho debido a la conducta del sujeto activo.

para poder afirmar la tipicidad de una conducta a título de alguna de las hipótesis del art. 230 se requiere que respecto de las aguas sobre las que recae la conducta, el agente no tenga título legítimo y que, además, existan derechos de terceros sobre dichas aguas

es necesario determinar cuál es el cuerpo de agua respecto del cual el agente no tiene derechos de aprovechamiento pero sí lo ostenta(n) otro(s). Al respecto

FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES Y REGIMEN DE LAS POBLACIONES

El título IV del Código Penal que regula las faltas contra los Intereses Generales y régimen de la Población, estas faltas con pena de multa interesa en el presente estudio los artículos siguientes :

Artículo 606.- Quema de Desechos o Productos Vegetales.

Quien infringe los reglamentos u ordenanzas sobre quema de desechos o de bienes o productos forestales o vegetales, debe ser castigado, si la conducta no es constitutiva de delito, con la pena de multa de cincuenta (50) a noventa y nueve (99) días.

COMENTARIO:

Este artículo habla de una conducta que versa únicamente con el acto de quemar Desechos o Productos Vegetales pero acota el referido artículo que esto se tiene que dar infringiendo ordenanzas y Reglamentos sobre quemas y agrega o Productos Forestales , esto se observa el gran escala con la quema de aserrín residuo de los aserraderos o ventas de madera.

Artículo 608.- Liberación de Animales Feroces o Dañinos.

Los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejan sueltos o en condiciones de causar mal, deben ser castigados con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) meses o multa de treinta (30) a sesenta (60) días.

COMENTARIO: El artículo 424 del Reglamento de la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre establece

Artículo 424.- Son las modalidades de manejo ex situ de fauna silvestre:

- 1) Centros de Exhibición;
- 2) Fincas Cinéticas;
- 3) Zoocriaderos; y,

4) Centros de Rescate y Rehabilitación.

5) Colecciones Privadas, El significado de cada una de estas modalidades se definirá en las normas técnicas sobre vida silvestre que emita el ICF. En ausencia de lo que contractualmente se disponga, las normas técnicas que el ICF apruebe al efecto definirán, en su caso, los requerimientos para el establecimiento y funcionamiento de las mismas.

Es importante señalar que bajo decreto 115 /2015 se aprobó la Ley de Protección y Bienestar animal que tiene como finalidad establecer las normas para la protección de los animales Domésticos, Silvestres y exóticos en cautividad, así como los animales domésticos que son para consumo Humano cuya producción extensiva, se debe sujetar a sus normas respectivas y estándares nacionales e internacionales establecidos en los tratados vigentes de Honduras.

DISPOSICIONES ADICIONALES DEL CODIGO PENAL

Artículo 613.- Excepción a los Delitos de Usurpación.

No se considera usurpación y por lo tanto no procede acción penal por este delito, la ocupación de tierras cuando se hayan instado previamente las reclamaciones civiles o administrativas correspondientes en relación con títulos ancestrales o asentamientos humanos, excepto en los supuestos de fraude de Ley. En estos supuestos el Órgano Jurisdiccional competente se limitará a ordenar la adopción de medidas de contención tanto y sólo para evitar que el conflicto pueda poner en peligro la vida o la salud de las personas, como para impedir una utilización abusiva de las tierras objeto del litigio que suponga o pueda suponer, deterioro grave o transformación esencial de éstas. La limitación que del uso de las tierras pueda producirse mientras recae resolución en los ámbitos civiles o administrativos, no da lugar a pretensión indemnizatoria por ninguna de las partes.

El ejercicio legítimo del derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la conservación y uso de fuentes naturales de agua, no se considera desvío, obstaculización o impedimento a los efectos del delito de usurpación de aguas. Los conflictos que puedan surgir con el uso de las aguas deben encauzarse por la vía civil.

COMENTARIO: El 28 de julio de 2010, a través de la [Resolución 64/292](#), la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a **proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.**

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la [Observación General nº 15](#) sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el **derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y**

REFERENCIAS DE LEGISLACION VIGENTE DE HONDURAS EN MATERIA AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y ACTIVIDADES AFINES

1. Ley General del Ambiente.
2. Decreto 181-2007-Delegacion de Licenciamiento en las Municipalidades.
3. Reglamento General de la Ley del Ambiente.
4. Reglamento de Auditorías Ambientales.
5. Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales.
6. Reglamento General Sobre Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
7. Código de Salud (Decreto no.65-1991)
8. Reformas al Código de Salud -Decreto 191-1996
9. Reformas al Código de Salud Decreto 194-1996
10. Reglamento de Salud Ambiental.
11. Ley sobre Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica
12. Norma Técnica Ambiental Para la Construcción y Operación de Cementerios y Actividades de Cremación de Cadáveres o Restos Humanos
13. Ley Fito Zoosanitaria Decreto no. 157-94
14. Reglamento Para el Control Sanitario de Productos y Servicios de Establecimiento de Interés Sanitario.
15. Reglamento para la Regulación de las Emisiones de Gases Contaminantes y Humo de los Vehículos Automotores.
16. Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial.
17. Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
18. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
19. Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental.
20. Acuerdo- 01-96 (Prohibición de Licenciamiento en Áreas Protegidas Propuestas)
21. Ley de Sustitución de Focos Incandescentes a Fluorescente.
22. Acuerdo 32 – 2004, (Prohibición de la Importación, Comercialización y Uso del Asbesto)
23. Decreto Ejecutivo no. pcm-022-2010 (Creación de la Dirección de Cambio Climático)
24. Ley Especial para el Control del Tabaco.
25. Reglamento para el Control de Emisiones Generadas por Fuentes Fijas.
26. Ley General de Aguas.
27. Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento.
28. Normas Técnicas de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario.
29. Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable.
30. Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.
31. Ley de Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa.
32. Reglamento General de la Ley de Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa.
33. Decreto de Creación del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento.
34. Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
35. Declaración de Guara Roja y Venado Cola Blanca.
36. Normas Generales Para el Control y Desarrollo de Islas de la Bahía.
37. Reglamento Para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos

38. Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Generados en los establecimientos de Salud.
39. Ley General de la Industria Eléctrica.
40. Ley Marco del Subsector Eléctrico.
41. Reglamento de la Ley Marco del Subsector Eléctrico, Decreto 103-2003.
42. Acuerdo 631_2003- Sobre Regulación de las Solicitudes de los Permisos, Para Realizar Estudios de Factibilidad de Proyectos de Generación Hidroeléctrica.
43. Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables.
44. Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable.
45. Reglamento de la Ley para la Producción y Consumo de Biocombustible.
46. Reglamento Para la Instalación y Operación de Estaciones de Servicio, Depósitos.
47. de Combustible para Consumo Propio y Productos Alternativos o Sustitutivos.
48. Ley de Hidrocarburos.
49. Decreto Ejecutivo PCM 007-2011 (Moratoria y Suspensión de la Investigación, Exploración y Explotación de Hidrocarburos).
50. Ley para el Uso en Automotores Públicos, Almacenamiento y Comercialización de Combustible LPG/Vehicular.
51. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
52. Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
53. Declaración de áreas protegidas y bosques nublados.
54. Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
55. Ley de Protección a la Actividad Caficultora.
56. Reforma de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre –Decreto - 365-2013.
57. Ley del Instituto Hondureño de Turismo.
58. Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
59. Ley del Patrimonio Cultural.
60. Reglamento Sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines.
61. Acuerdo de Creación de Comisión Interinstitucional de Plaguicidas.
62. Acuerdo de Creación de la Unidad de Comercio y Ambiente.
63. Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales.
64. Ley de Policía y Convivencia Social.
65. Tabla de Categorización Ambiental.
66. Reglamento de Autorizaciones para Instalaciones Radiactivas y Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes.
67. Ley General de Pesca y Acuicultura.
68. Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
69. Decreto de Creación de las Áreas Protegidas del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Tegucigalpa (Decreto Legislativo 72-71)
70. Acuerdo de Creación Área Forestal Protegida “Cuenca del Rio del Hombre.
71. Acuerdo de Creación Área Protegida Forestal Montaña San Juancito, Sector Nor Este.
72. Acuerdo de Creación Área Forestal Protegida Cuenca del Rio Guacerique.
73. Acuerdo de Creación Área Forestal Protegida de la Cuenca Rio Grande.
74. Decreto de Creación del Parque Nacional la Tigra.
75. Decreto de Administración del Parque Nacional la Tigra.

76. Decreto de Creación del Parque Nacional Nombre de Dios.
77. Ley Forestal Vigente al Crear Áreas Protegidas (18-11-1,971)
78. Decreto de Creación de Zona de Reserva Ecológica de la Vertiente Occidental de las Montañas de Mico quemado y las Guanchias Decreto de Creación del Jardín Botánico Lancetilla.
79. Decreto 46-90 Declaratoria de Áreas de Producción de Agua de San Pedro Sula.
80. Acuerdo de Creación del Monumento Nacional del Sitio Arqueológico de Talgua.
81. Acuerdo de Creación de la zona Arqueológica Sitio Tenampua.
82. Acuerdo de Creación de la Zona Arqueológica los Naranjos.
83. Decreto de Creación de Refugio Nacional de Vida Silvestre, Barras de Cuero y Salado.
84. Reformas a Decreto de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cuero y Salado.
85. Decreto de Creación de Área de Usos Múltiples Laguna de Ticamaya.
86. Decreto de Creación de Parque Nacional Punta Sal.
87. Decreto de Cambio de Nombre de Parque Nacional Punta Sal, a Blanca Janeth Kawas Fernández
88. Decreto de Declaración de Monumento Natural Marino “Cayos Cochinos)
89. Decreto de Creación de Área natural Protegida Bajo Categoría de Parque Nacional Punta Izopo.
90. Decreto de Creación de la Reserva Biológica del Área Protegida Uyuca.
91. Decreto de Creación de la Reserva de Biosfera Tawahka Asagni y Parque Nacional Patuca.
92. Decreto de Creación de la Reserva del Hombre y la Biosfera en la Cuenca Tributaria del Río Plátano.
93. Decreto Ejecutivo Numero PCM-010-2011 (Declaración de Zona de Interés Especial la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano.
94. Decreto No 5-99-E (Áreas Protegidas de la Zona Sur Ley de Bosques Nublados.
95. Acuerdo Número 1118-92 (Declaratoria de Áreas Protegidas y sus Categorías.
96. Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montana de Celaque.
97. Reglamento Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montana de Celaque.
98. Reglamento de la Ley General de Minería.
99. Decreto de Creación del Parque Nombre de Dios.
100. Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
101. Reglamento del Comité de Cambio Climático.
102. Ley Sobre Comercialización y Procesamiento de Materiales Metálicos.
103. Ley General de Pesca y Acuicultura.
104. Reglamento Ley General de Pesca y Acuicultura.
105. Creación de Área Protegida Montana de Botadero.
106. Ley del Maltrato y Bienestar Animal.
107. Acuerdo de Creación de la Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos.
108. Reglamento para la Gestión Ambientalmente Racional de Equipos y Desechos con Bifenilos Policlorados (pcbs).

109. Ley Especial de las Áreas Protegidas de Islas de la Bahía.
110. Ley Cambio Climático.
111. Ley Especial de Cremación en Honduras.
112. Área protegida de Hábitat del Colibrí Esmeralda Hondureño.
113. Ley General de Minería.
114. Reglamento para el Transporte por Carretera de Mercancías y Desechos Peligrosos de la República de Honduras.
115. Reglamento General de la Ley Sobre Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica.
116. Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
117. Decreto 41-2011 Unidad Especializada en Materia de Ecosistemas y Ambiente.
118. Decreto de Creación de Área Protegida Laguna de bacalar.
119. Decreto de Creación de Área Protegida Guaymoreto.
120. Decreto de Creación de Área Protegida Capiro y Calentura.
121. Decreto de Creación de Área Protegida Mico Quemado.
122. Decreto de Creación de Área Protegida del Boquerón.
123. Decreto de Creación de Área Protegida del Carbón.
124. Decreto de Creación de Área Protegida el Chiflador.
125. Reglamento de los Corredores Biológicos de Honduras.
126. Acuerdo para el Registro de Bombas de Patio.

CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL AMBIENTE

1. Convenio sobre Diversidad Biológica.
2. Convenio Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático
3. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
4. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
5. Enmiendas al Protocolo de Montreal sobre Protección de la Capa de Ozono.
6. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas.
7. Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.
8. Convención para Prevenir la Contaminación por los Buques (1973), MARPOL.
9. Convenio de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación especialmente en África.
10. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos.
11. Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y de su Eliminación.
12. Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe.
13. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
14. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Montego Bay, Jamaica)
15. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
16. Convenio de la Asociación Latinoamericana Desarrollo Pesquero, ALDOPESCA
17. Convenio sobre Vertimiento de Desechos en el Mar

18. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES
19. Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas y Tóxicas sobre su Destrucción
20. Acta Constitutiva del Comité de Acción sobre el Proyecto del Mar y Agua Dulce
21. Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
22. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-USA y República Dominicana, DR-CAFTA
23. Aprobación del Convenio Regional sobre Cambio Climático (Guatemala 1993)
24. Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC
25. Aprobación Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias en América Central
26. Constitución del Organismo Inter Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA
27. Acuerdo Regional sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos
28. Convenio Centroamericano de Bosques (para el manejo y conservación de los ecosistemas naturales y el desarrollo de plantaciones forestales)
29. Convenio Constitutivo Centroamericano para la Protección del Ambiente
30. Acuerdo Regional sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos (Panamá)
31. Convención relativa a los humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, RAMSAR
32. Convenio Internacional de Maderas Tropicales Convenio de Róterdam aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
33. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
34. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
35. Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe

ANTECEDENTES DE FIGURAS PENALES AMBIENTALES EN LEYES ESPECIALES DEROGADAS

En fecha 10 de mayo del año 2019, fue publicado el Código Penal mediante gaceta 34,940 que entrara en vigencia el 10 de noviembre del presente año.

En el tema que abordaremos, en relación a los tipos penales ambientales, o relacionados con los recursos naturales. este código deroga las figuras que en leyes especiales se contemplaban como tipos penales ambientales en Honduras.

En las disposiciones derogatorias en su artículo 632 el Código Penal (Decreto 130/2017) se establece la derogatoria de los artículos siguientes en tres leyes especiales para dar paso a otras figuras que unificadas en un solo estamento legal suple según el legislador las normas especiales segregadas.

- 1) El Artículo 32 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada en Decreto No.115-2015, de fecha 20 de octubre de 2015.
- 2) Los artículos 167 último párrafo y del 168-192 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aprobada en Decreto No.98-2007, de fecha 19 de diciembre de 2007.
- 3) Los artículos 91- 95 de la Ley General del Ambiente, aprobada en Decreto No.104-93, de fecha 27 de mayo de 1993.

A continuación, y para efectos de ilustración desarrollaremos como estaba penalizado las acciones en contra del ambiente y los Recursos naturales:

LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

Artículo 32 DELITO DE MALTRATO ANIMAL quien intencionalmente maltrate animales, provocándoles la muerte, se sancionará con pena de reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de diez (10) a veinticinco (25) salarios mínimos.

Cuando el maltrato ocasione la pérdida de una o más de sus extremidades o le provoque incapacidad de movilización tal conducta deber ser sancionada con la pena anterior rebajada en un tercio 1/3

LEY FORESTAL , AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

ARTÍCULO 167.- Facultades De Los Técnicos(As) Del Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas Y Vida Silvestre (ICF). Para la observancia y cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos, en el ejercicio de sus funciones los técnicos del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), sin previo aviso, podrán practicar inspecciones, auditorías técnicas, tomar fotografías, filmados, requerir la exhibición de documentos que amparen los Planes de Manejo u Operativos, libros de registro u otras acciones afines que se relacionen directamente. Todo lo que constaten será consignado en acta, sin perjuicio del deber de comparecer a declarar como testigo, en el proceso penal o trámite administrativo que se le solicite.

La obstaculización de las funciones de los Técnicos del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), será sancionada como delito de desobediencia establecido en el Código Penal.(Lo subrayado es el único párrafo de este artículo que deroga el Decreto 130/2017)

ARTICULO 168.- Decomiso. En el ejercicio de sus facultades las autoridades competentes decomisarán los productos y sub-productos forestales, los vehículos automotores, la maquinaria y las herramientas o cualquier instrumento utilizado en la comisión del delito.

ARTÍCULO 169.- Multa Por Comisión De Delitos. Todos los delitos establecidos en los Artículos precedentes además de la pena de reclusión serán sancionados con una multa equivalente a tres (3) veces el valor del producto o sub-producto decomisado, de acuerdo al precio fijado en el mercado nacional e internacional atendiendo condición social del infractor; en los demás casos de acuerdo al valor de la indemnización al Estado, particulares o comunidades, acreditada técnicamente por el daño o perjuicio ocasionado.

ARTÍCULO 170.- Responsabilidad Civil. Toda persona penalmente responsable de un delito contra el ambiente y los recursos naturales lo es también civilmente, si del ilícito resultan daños y perjuicios. El Juez de la causa establecerá en su sentencia de manera motivada las circunstancias en que se basa para determinar la cuantía de los daños y las indemnizaciones, para ello podrá auxiliarse de los dictámenes técnicos de las autoridades competentes en la materia, sin perjuicio de los peritajes que el propio Juez requiera de oficio o a petición de parte.

ARTÍCULO 171.- Incendio, Alteración, Términos Y Linderos. Quien cauce incendio en bosques poniendo en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otros será sancionado con la pena de reclusión de seis (6) a doce (12) años, según lo estipulado en el Código Penal vigente. Quien causare incendio de manera culposa será sancionado con pena de seis (6) meses a nueve (9) años de reclusión, según lo estipulado en el Código Penal vigente.

ARTÍCULO 172.- Corte o aprovechamiento ilegal de productos o sub-productos forestales. Quien, sin autorización, excediendo la misma, adulterando documentos oficiales u obviando las disposiciones legales, corte o aproveche con fines comerciales cualquier producto o sub producto forestal de terreno público o privado, será sancionado con la pena de nueve (9) a doce (12) años de

reclusión, más la siembra de plántulas del doble de lo apropiado ilegalmente. En caso que el corte o aprovechamiento se haga con fines no comerciales, se sancionará con la misma pena rebajada en dos tercios (2/3).

ARTÍCULO 173.- Transporte Ilegal De Productos O Sub-Productos Forestales. Quien transporte productos o sub-productos forestales sin autorización, omitiendo los lineamientos establecidos en esta Ley o excediéndose en los mismos, será sancionado con la pena de cuatro (4) a siete (7) años de reclusión salvo que se trate de aprovechamientos para fines no comerciales cuya pena se rebajará en un tercio, más multa que oscilará de veinte (20) a sesenta (60) días de salarios mínimos en su categoría más alta.

ARTÍCULO 174.- Comercialización Ilegal De Productos O Sub- Productos Forestales. Quien ponga o de en venta un producto o sub-producto forestal de procedencia ilegal, para beneficio propio o de terceros, provenga de terreno público o privado, será sancionado con pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión.

En la misma pena incrementada en dos tercios (2/3) se sancionará a funcionarios públicos que vendan o autoricen la venta de productos o sub productos forestales de procedencia ilegal sin observar los procedimientos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 175.- Industrialización Ilegal De Productos O Sub-Productos Forestales. Quien Procese, Transforme O De Valor Agregado A Productos Y Sub Productos Forestales De procedencia ilegal, será sancionado con la pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión.

ARTÍCULO 176.- Tráfico Ilegal De Productos O Sub-Productos Forestales. Quien trafique productos o sub-productos forestales de procedencia ilegal con fines de exportación, será sancionado con una pena de reclusión de doce (12) a quince (15) años.

Cuando el producto o sub-producto sea de aquellos catalogados en peligro de extinción, la pena se aumentará en un tercio (1/3).

ARTÍCULO 177.- Alteración De Hitos, Señales O Linderos. Quién altere términos o linderos o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios forestales nacionales o ejidales, será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años.

ARTÍCULO 178.- Apropiación De Un Área Forestal Nacional O Municipal. Quien se apropie de tierras forestales nacionales o ejidales, a través de la deforestación, anillamiento de árboles, rondas, acotamiento o actividades agropecuarias violentando la vocación natural del suelo, será sancionado con la pena de reclusión de seis (6) a nueve (9) años.

La misma pena se aplicará al funcionario o empleado público que por la sola posesión, mediante los medios indicados, documente o legitime el dominio de tierras nacionales mediante las modalidades indicadas.

ARTÍCULO 179.- Tala, Descombro, Roturación Y Roza. Quien tale, descombre o roture terreno forestal será sancionado con la pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años. La misma pena reducida en un tercio se le aplicará a quien ejecute rozas en tierras de vocación forestal, sin la debida autorización por la autoridad competente.

ARTÍCULO 180.-Actuaciones ilegales. El funcionario que autorice el aprovechamiento comercial de productos forestales en terrenos públicos o privados, sin el correspondiente Plan de Manejo, licencias o autorizaciones que sean obligatorias, será sancionado con la pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena, más multa de veinte (20) a cien (100) días de salarios mínimos en su categoría más alta. La misma pena aumentada en un tercio

(1/3) se aplicará a los servidores públicos que participen en la autorización de Planes de Manejo u Operativos cuyo aprovechamiento provoque perjuicio a terceros o, en su caso, omita los preceptos legales establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 181.- Incumplimiento De Actividades Contenidas En El Plan De Manejo Y El Plan Operativo De Los Propietarios O Arrendatarios. El propietario o arrendatario que incumpla las prescripciones establecidas en el Plan de Manejo o en el Plan Operativo aprobados por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), y omita las recomendaciones hechas por el Técnico(a) Forestal Calificado(a) en su oportunidad será sancionado con pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a un mil doscientos (1,200) días de salario mínimo en su categoría más alta.

ARTÍCULO 182. - Responsabilidad De Los Técnicos(As) Forestales Calificados(As). El Técnico(a) Forestal calificado (a) que en el ejercicio de sus funciones incumpla en la ejecución de las prescripciones técnicas establecidas en el Plan de Manejo o en el Plan Operativo aprobado y no denuncie a la autoridad competente, las omisiones a sus recomendaciones, hechas al propietario en su oportunidad, será sancionado mediante inhabilitación en el ejercicio profesional hasta cinco (5) años y por reincidencia con pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años.

ARTÍCULO 183.- Pastoreo En Las Áreas Forestales. Quien violentando lo dispuesto en esta Ley o su Reglamento, contrariando lo dispuesto en el Plan de Manejo y de acuerdo a las prohibiciones, introduzca y mantenga ganado en las áreas forestadas o reforestadas o en los bosques en proceso de regeneración, será sancionado con la pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años.

ARTÍCULO 184.- Propagación De Plagas Y Enfermedades. Quien por acción u omisión propague una plaga o enfermedad en bosque público o privado será sancionado con la pena de reclusión de seis (6) a nueve (9) años.

ARTÍCULO 185.- Pena Complementaria Para Las Personas Jurídicas. Sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil de los representantes legales de una persona jurídica en la comisión de un hecho de los tipificados en esta Ley y en el Código Penal que sea probada una vez su culpabilidad, también incurrir en responsabilidad penal los subordinados de éste, cuando hayan participado en el ilícito. La persona jurídica que cometió el delito pagará al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

(ICF), en concepto de indemnización, de cincuenta (50) a cien (100) días de salarios mínimos en su categoría más alta.

ARTÍCULO 186.- Sanción Por Obstaculizar Ejecución De Planes De Manejo O Plan Operativo Aprobado Por El Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas Y Vida Silvestre (ICF). Quien de manera ilegal obstaculice la ejecución de un Plan de Manejo y/o Plan Operativo en terrenos públicos o privados emitidos por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) será sancionado con una pena de reclusión de cuatro (4) a seis (6) años.

ARTÍCULO 187.- Captura De Fauna Ilegal. Quien sin tener la autorización o excediéndose de la misma, capture o extraiga especies de fauna para fines comerciales será sancionado con una pena de cuatro (4) a siete (7) años.

ARTÍCULO 188.- Comercialización Ilegal De Fauna. Quien sin poseer la autorización de la autoridad, venda, compre, permute, exporte e importe especies o realice actos con fines de lucro de especies de fauna en general, será sancionado con una pena de cuatro (4) a nueve (9) años.

ARTÍCULO 189.- Daños Producidos A La Fauna. Quien cause muerte, daño, mutilación, hiera, golpee, mate, haya producido la desnutrición o maltrate a especies de fauna, será sancionado con una pena de uno (1) a tres (3) años, sin perjuicio de ordenar las medidas inmediatas de curación, rehabilitación, rescate o liberación de los mismos.

ARTÍCULO 190.- Autorizaciones Ilegales.- El empleado o funcionario público, que otorgue autorizaciones para cazar, pescar, extraer o disponer de la fauna silvestre en general, sin haber observado los procedimientos legales, será sancionado con una pena de seis (6) a nueve (9) años, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y laboral que corresponda.

ARTÍCULO 191.- Aumento De La Pena Por Captura, Comercialización O Tráfico De Especies En Peligro De Extinción. Las penas se agravarán en dos tercios (2/3), cuando sean especies que tengan un estatus de protección como ser en peligro de extinción, símbolos nacionales o que la acción sea cometida cuando estén bajo una modalidad de veda o período de reproducción.

ARTÍCULO 192.- Circunstancias Agravantes. Se consideran circunstancias agravantes para los efectos de la aplicación de las penas las siguientes:

Ejecutar el hecho en áreas protegidas independientemente de su categoría de manejo;

Ejecutar el hecho en las franjas de protección de las fuentes de agua y el suelo prescritas en la presente Ley;

Cometerlo valiéndose de su condición de funcionario público en quien el Estado delegue la administración de los recursos forestales;

Cometerlo valiéndose de su condición de persona natural o jurídica en quien el Estado delegue el manejo de recursos forestales;

Ejecutarlo clandestinamente de forma directa o a través de una industria, organización o agrupación; y,

Ejecutarlo con riesgo de deterioro grave o irreversible de los recursos naturales y el ambiente.

En estos casos la pena se aumentará en un tercio (1/3).

LEY GENERAL DEL AMBIENTE:

Artículo 91.- Las autoridades y funcionarios públicos que cometieren o participaren en cualquier delito e infracción ambiental, o violentaren la presente Ley y Reglamentos de aplicación serán castigados con la sanción correspondiente y adecuada con la inhabilitación del cargo desde uno (1) hasta cinco (5) años, según acuerde el tribunal competente.

Artículo 92.- Constituyen delitos ambientales:

Expeler o descargar en la atmósfera contaminantes activos o potencialmente peligrosos, cuyo uso esté prohibido o que no haya sido objeto de los tratamiento prescritos en las normas técnicas aplicables, que causen o puedan causar la muerte de una o más personas, o graves daños a la salud humana o al ecosistema.

Descargar contaminantes peligrosos cuyo uso sea indebido o sin previo tratamiento, en los mares de jurisdicción nacional, incluyendo la zona marítimo-terrestre, o en los cursos o depósitos de

aguas continentales y subterráneas, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua a poblaciones, o infiltrar en el suelo o subsuelo, aguas residuales o derechos con las mismas características de las indicadas, que causen o puedan causar la muerte de una o más personas, o grave daño a la salud humana o al ecosistema;

Fabricar, almacenar, importar, comerciar, transportar, usar o disponer sin observar lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la materia, sustancias o productos tóxicos o contaminantes que causen o puedan causar riesgo o peligro grave a la salud pública o al ecosistema, y;

Contaminar o permitir la contaminación de alimentos y bebidas.

La acción debe dirigirse contra el responsable directo del delito cometido y debe tomarse en cuenta los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 93.- La comisión de los delitos tipificados en los literales a) y b) del Artículo anterior, serán sancionados, además de la pena por el delito específico como resultado de la acción u omisión, con pena de reclusión de tres (3) a diez (10) años, pudiendo imponerse a la vez, las sanciones establecidas en los incisos c), d), e), f) y g) del Artículo 87 de esta Ley.

Artículo 94.- La comisión de los delitos tipificados en los literales c) y d) del Artículo 92, además de la pena específica por el delito que se cometiere como resulta de la acción y omisión, será sancionado con pena de reclusión de uno (1) a cinco (5) años, pudiendo imponerse a la vez las sanciones establecidas en los incisos c), d), e), f) y g) del Artículo 87 de esta Ley.

Artículo 95.- Las leyes sectoriales que regulen la ordenación de los recursos naturales y otras actividades potencialmente contaminantes, podrán tipificar otras infracciones constitutivas de delito.

DEL AUTOR:



**EDWIN NATANAHEL SANCHEZ
NAVAS**

FEBRERO- 2019

natanahel72@hotmail.com,

Abogado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Máster en "Tecnología Geo Ambiental" Universidad Tecnológica Centro Americana y Universidad Politécnica de Madrid, **Participante en:** III-Curso Regional de Derecho Ambiental y II Modulo de la "Maestría Centro Americana en Derecho Ambiental" en la Universidad Popular de Nicaragua.

Pasantilla "Aspectos Prácticos del Litigio Ambiental" en la Junta de Calidad Ambiental, San Juan Puerto Rico, Curso Regional de Capacitación en Delitos Ambientales en la Academia Internacional de Aplicación de la Ley.

Foros sobre el Tema de Cambios Climático, Mercados de Carbonos (Panamá, República Dominicana, México)

Miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas.

Oficial Enlace por Honduras de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

Cargos Desempeñados:

Especialista legal "Proyecto Excelencia Ambiental y Laboral" financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID.

- Especialista legal "Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Ambientales" financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID.

- Asesor legal en el Marco del Tratado de Libre Comercio "DR-CAFTA" en la elaboración de Normas Legales Ambientales.

- Director Legal y Director de Biodiversidad, de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

- Oficial de Investigación de la Fiscalía Especial del Ambiente, del Ministerio Publico

Asesor Legal de Secretarios de Estado de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. (2,004-2,011)

Consultor para la Elaboración de "Manual de Investigación de Delitos Ambientales" (Forcuencias Unión Europea)

Catedrático de Centro Universitario Tecnológico, de las Asignaturas: Teoría General del Estado, Introducción al Estudio del Derecho, Régimen Tributario, Derecho Empresarial, Derecho Administrativo I y II, Derecho Individual del Trabajo, Derecho Sindical, Procedimiento y Practica Procesal Laboral, Derecho Ambiental.